

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 13 chaouel 1417 - 21 février 1997

140^{ème} année

N° 15

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Maintien en activité dans le secteur public	259
Arrêtés du ministre directeur du cabinet présidentiel du 13 février 1997, portant délégation de signature	259

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission	260
Nomination d'un directeur	260
Nomination de contrôleurs adjoints	260
Maintiens en activité dans le secteur public	260

Ministère de la Défense Nationale

Arrêtés du ministre de la défense nationale du 8 février 1997, portant délégation de signature de l'ordre d'informer	260
Arrêtés du ministre de la défense nationale du 8 février 1997, portant délégation de signature	262

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur adjoint	262
---	-----

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chargé de mission	262
Nomination du secrétaire général du ministère de l'intérieur	262
Nomination du chef du cabinet du ministère de l'intérieur	262
Nomination d'un gouverneur	262

Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 février 1997, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de l'enseignement privé	263
Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur du service social	276
Ministère des Finances	
Décret n° 97-385 du 14 février 1997, modifiant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié et complété par les textes subséquents	276
Arrêtés du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature ...	276
Arrêté du ministre des finances du 13 février 1997, portant visa du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis	280
Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur	
Nomination d'un directeur général	297
Nomination d'un sous-directeur	297
Nomination d'un chef de service	297
Ministère de L'Education	
Nomination d'un sous-directeur	297
Nomination de chefs de service	297
Ministère du Transport	
Nomination de chargés de mission	297
Nomination d'un chef de service	298
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un sous-directeur	298
Arrêtés du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 février 1997, portant ouverture d'examens professionnels pour la titularisation d'agents temporaires des catégories "B" et "C" dans les grades de contrôleur et d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière	298
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un sous-directeur	298
Nomination d'un chef de division	298
Nomination d'un chef d'unité	298
Désignation d'un membre titulaire à la commission nationale d'encouragement à l'emploi des jeunes	299
Nomination de membres au conseil d'administration de l'agence tunisienne de l'emploi	299
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur général	299
Nomination d'un directeur régional	299
Maintiens en activité dans le secteur public	299
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 février 1997, portant désignation d'ordonnateurs secondaires	299
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de directeurs des études et des stages	299
Nomination de secrétaires généraux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	300
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination de chefs de service	300
Maintien en activité dans le secteur public	300
Nomination d'un membre de la commission d'agrément des contrôleurs techniques dans le domaine de la construction	300
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation	300

Ministère du Commerce

Nomination d'un chargé de mission 300

Ministère de l'Industrie

Arrêtés du ministre de l'industrie du 13 février 1997, relatifs à des permis de recherche 300

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nationale de distribution des pétroles 303

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Nomination du président directeur général de l'agence foncière touristique 303

Nomination d'un directeur général 303

Ministère de la Culture

Attribution de la médaille culturelle 303

Nomination d'un directeur 304

Nomination de chefs de service 304

Arrêté du ministre de la culture du 13 février 1997, portant modification de la date des épreuves écrites des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints 304

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 97-336 du 11 février 1997.

Monsieur Mohamed Maghrebi, retraité, est maintenu en activité à la Présidence de la République pour une nouvelle année à compter du 1er mars 1997.

Arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel du 13 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre directeur du cabinet présidentiel,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, relative à la loi des finances complémentaire pour l'année 1988 et notamment son article 10,

Vu le décret n° 88-2131 du 31 décembre 1988, portant statut général des cadres et agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la présidence de la République,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1576 du 3 septembre 1988, portant nomination de Monsieur Abderrahmane Belhaj Ali, chargé de mission auprès du Président de la République,

Vu le décret n° 97-123 du 22 janvier 1997, portant nomination de Monsieur Mohamed Jegham, ministre directeur du cabinet présidentiel,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderrahmane Belhaj Ali, chargé de mission auprès du Président de la République, est habilité à signer par délégation du ministre directeur du cabinet présidentiel tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Abderrahmane Belhaj Ali, est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A"

et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 22 janvier 1997, sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre Directeur du Cabinet Présidentiel
Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel du 13 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre directeur du cabinet présidentiel,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 91-3 du 3 janvier 1991, portant nomination de Monsieur Ahmed Khélil, attaché à la Présidence de la République pour occuper les fonctions de directeur général chargé des services communs de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 97-123 du 22 janvier 1997, portant nomination de Monsieur Mohamed Jegham, ministre directeur du cabinet présidentiel,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ahmed Khélil, conseiller des services publics, attaché à la Présidence de la République, directeur général des services communs de la Présidence République est habilité à signer par délégation du ministre directeur du cabinet présidentiel tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ahmed Khélil est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 22 janvier 1997, sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre Directeur du Cabinet Présidentiel
Mohamed Jegham

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel du 13 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre directeur du cabinet présidentiel,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 93-45 du 11 janvier 1993, chargeant Monsieur Mohamed Tahar Babay, conseiller des services publics, des fonctions de directeur d'administration centrale, chargé de l'unité des affaires administratives et financières aux services communs de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 97-123 du 22 janvier 1997, portant nomination de Monsieur Mohamed Jegham, ministre directeur du cabinet présidentiel,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed Tahar Babay, conseiller des services publics, directeur d'administration centrale chargé de l'unité des affaires administratives et financières aux services communs de la Présidence de la République est habilité à signer par délégation du ministre directeur du cabinet présidentiel tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 22 janvier 1997, sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre Directeur du Cabinet Présidentiel
Mohamed Jegham

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-338 du 22 janvier 1997.

Monsieur Abdelhamid Escheikh, est nommé à compter du 29 décembre 1996 chargé de mission auprès du Premier ministre pour assurer la présidence du comité d'organisation des jeux méditerranéens 2001.

Par décret n° 97-340 du 13 février 1997.

Monsieur Mohamed Zakaria Ben Saâd, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la cellule de programmation et de suivi du travail gouvernemental au Premier ministère.

Par décret n° 97-341 du 13 janvier 1997.

Monsieur Farès Bessrou, est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics à compter du 25 octobre 1996.

Par décret n° 97-342 du 13 janvier 1997.

Monsieur Sofiane Essid, est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics à compter du 25 octobre 1996.

MAINTIENS EN ACTIVITE

Par décret n° 97-337 du 22 janvier 1997.

Il est accordé à Monsieur Abdelhamid Escheikh, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1997.

Par décret n° 97-339 du 14 janvier 1997.

Monsieur Romdhane Ben Mimoune, conseiller des services publics, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er août 1997.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 8 février 1997, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 1, 21 et 22,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de justice militaire,

Vu le décret n° 1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993 portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 87-1295 du 14 novembre 1987, portant nomination du général de brigade Ridha Attar dans les fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef,

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au général de division Ridha Attar, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Arrête :

Article premier. - Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de division Ridha Attar, chef d'état-major de l'armée de l'air pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par des employés civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. - Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'état-major, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. - La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. - Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer. Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer. Cependant, s'il n'est pas ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. - Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions objet de l'arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 1996.

Art. 6. - Les chefs d'état-major des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 21 janvier 1997.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre de la Défense Nationale
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la défense nationale du 8 février 1997, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21 et 22,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de justice militaire,

Vu le décret n° 1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993 portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 89-1070 du 1er août 1989, chargeant le capitaine de vaisseau Mohamed Chedly Cherif des fonctions de chef d'état-major de l'armée de mer,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef,

Vu le décret n° 95-2239 du 6 novembre 1995, relatif à la promotion du capitaine de vaisseau-major Mohamed Chedly Cherif au grade contre amiral,

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au contre amiral Mohamed Chedly Cherif, chef d'état-major de l'armée de mer,

Arrête :

Article premier. - Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au contre-amiral Mohamed Chedly Cherif, chef d'état-major de l'armée de mer pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par les employés civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. - Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'état-major, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. - La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. - Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer. Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer. Cependant, s'il n'est pas ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. - Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions objet de l'arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 1996.

Art. 6. - Les chefs d'état-major des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 21 janvier 1997.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre de la Défense Nationale
Habib Ben Yahia

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la défense nationale du 8 février 1997, portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 1, 21 et 22,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de justice militaire,

Vu le décret n° 1405 du 30 octobre 1982, modifié par le décret n° 93-1555 du 26 juillet 1993 portant création du tribunal militaire permanent de Sfax,

Vu le décret n° 90-1103 du 25 juin 1990, portant nomination du général de brigade Mohamed El Hédi Ben Hassine dans les fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre,

Vu le décret n° 92-2079 du 11 novembre 1992, relatif à la promotion du général de brigade Mohamed Hédi Ben Hassine au grade de général de division,

Vu le décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant création du tribunal militaire permanent du Kef,

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996, portant délégation de signature de l'ordre d'informer au général de division Mohamed El Hédi Ben Hassine, chef d'état-major de l'armée de terre,

Arrête :

Article premier. - Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de division Mohamed El Hédi Ben Hassine, chef d'état-major de l'armée de terre pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par les employés civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret du 10 janvier 1957 susvisé.

Art. 2. - Si deux ou plusieurs accusés relevant de deux ou des trois armées l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'état-major, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 3. - La délégation de signature objet du présent arrêté est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. - Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de l'ordre d'informer. Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer. Cependant, s'il n'est pas ordonné par le ministre de la défense nationale, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. - Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions objet de l'arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 1996.

Art. 6. - Les chefs d'état-major des armées de terre, de mer et de l'air et le procureur général directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 21 janvier 1997.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre de la Défense Nationale

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la défense nationale du 13 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-125 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre de la défense nationale,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Tahar Djebali, chargé des fonctions de directeur d'administration centrale et bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général à l'administration centrale au ministère de la défense nationale est habilité à signer par délégation du ministre de la défense nationale tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Tahar Djebali, est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre de la Défense Nationale

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la défense nationale du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son paragraphe premier de l'article premier,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 88-219 du 18 février 1988, chargeant Monsieur Mohamed Chokri Ayachi, des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Vu l'arrêté du 5 mars 1991, portant délégation de signature,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Chokri Ayachi, nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la défense nationale est habilité à signer par délégation tous les actes relevant du ministère de la défense nationale à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 5 mars 1991 susvisé sont abrogées.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 21 janvier 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre de la Défense Nationale

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 97-343 du 13 février 1997.

Monsieur Ali Arbi Aidoudi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-344 du 14 janvier 1997.

Monsieur Chedhly Borgi, administrateur général, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'intérieur à compter du 1er février 1997.

Par décret n° 97-345 du 14 février 1997.

Monsieur Chedhly Borgi, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général du ministère de l'intérieur à compter du 1er février 1997.

Par décret n° 97-346 du 14 janvier 1997.

Monsieur Habib Essid, ingénieur général, est nommé chef du cabinet du ministre de l'intérieur à compter du 1er février 1997.

Par décret n° 97-347 du 14 février 1997.

Monsieur Mohamed Soudani, est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sousse à compter du 3 février 1997.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 février 1997, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de l'enseignement privé.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 31 à 43,

Vu la convention collective cadre signée par les partenaires sociaux à Tunis et agréée par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mai 1973,

Vu la convention collective nationale de l'enseignement privé signée par les partenaires sociaux à Tunis le 25 mars 1987 et agréée par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1987,

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 12 juillet 1989 et agréé par l'arrêté du 10 août 1989,

Vu l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 14 juillet 1990 et agréé par l'arrêté du 31 août 1990,

Vu l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 12 août 1993 et agréé par l'arrêté du 7 septembre 1993,

Vu l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de l'enseignement privé, signé par les partenaires sociaux le 30 décembre 1996,

Arrête :

Article premier. - L'avenant n° 4 à la convention collective nationale de l'enseignement privé, signé le 30 décembre 1996 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article deux de la convention collective nationale susvisée.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedhly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la convention collective nationale de l'enseignement privé

Entre les soussignés:

- L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA)

- La Chambre Syndicale Nationale des Etablissements de l'Enseignement Privé

d'une part,

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT)

d'autre part,

Vu la convention collective nationale de l'enseignement privé signée le 25 mars 1987, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1987 et publiée au JORT n° 57 des 18 et 21 août 1987,

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 12 juillet 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 10 août 1989 et publié au JORT n°60 des 5 et 8 septembre 1989,

Vu l'avenant n° 2 à ladite convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 et publié au JORT n° 59 du 18 septembre 1990,

Vu l'avenant n° 3 à ladite convention signé le 12 août 1993, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993 et publié au JORT n° 72 du 24 septembre 1993,

Vu l'accord cadre relatif à la révision des conventions collectives conclu le 2 avril 1996 entre l'UGTT et l'UTICA,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier :

Les articles 2, 7, 9, 11, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 54 ter de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 2 (nouveau): Champ d'application professionnel et territorial

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes occupés d'une façon permanente dans tous les établissements privés d'éducation, d'enseignement et de formation ne relevant pas du secteur public.

Les travailleurs permanents sont ceux recrutés pour une durée indéterminée et exerçant leur unique activité dans l'un des établissements de l'enseignement privé .

Les agents recrutés par des contrats de travail à durée déterminée sont régis par les dispositions suivantes :

1- Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

- l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ;

- l'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ;

- Le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu,

- L'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des déficiences dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise,

- L'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles il ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée.

2 - Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excède pas quatre ans y compris ses renouvellements; tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur.

3 - Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes réglementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle.

Article 7 (nouveau) : Représentation du personnel dans les entreprises: commission consultative d'entreprise et délégués du personnel.

La représentation du personnel dans les entreprises est régie par les dispositions du code du travail et du décret n°95-30 du 9 janvier 1995.

Les modalités d'élection des représentants du personnel à la commission consultative d'entreprise et des délégués du personnel sont fixées conformément aux dispositions du décret précité et aux dispositions suivantes :

L'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par voie d'affichage et en informe également, par écrit, le syndicat de l'entreprise.

Les candidatures pour être membres à la commission sont présentées directement par les travailleurs. Le syndicat de l'entreprise peut présenter la liste de ses candidats; dans ce cas l'un des deux membres représentant le personnel au bureau électoral appartient à ce syndicat .

Article 9 (nouveau) : Inspection

Le personnel enseignant est soumis à l'inspection de la part des ministères de tutelle .

Article 11 (nouveau) : Période d'essai

Paragraphe premier (nouveau) :

A - Le personnel enseignant est soumis à une période d'essai d'un an renouvelable une seule fois. Au cours ou à l'expiration de cette période, L'employeur peut mettre fin au contrat de travail

sans préavis et sur simple signification. Ce droit peut être exercé par le personnel dans les mêmes conditions sans ouvrir droit au bénéfice des avantages prévus à l'article 19 de la présente convention .

Les autres dispositions de l'article : sans changement.

Article 15 (nouveau) : Notation, avancement et promotion

A) Notation :

Il est attribué annuellement à chaque agent une note administrative chiffrée indiquant sa valeur professionnelle, son assiduité, son comportement et son dévouement à l'intérêt de l'établissement. Le droit de notation relève de la compétence du directeur de l'établissement qui peut le déléguer . Dans tous les cas, la note doit être accompagnée d'observations.

L'agent doit être informé de la note qui lui a été attribuée dans un délai ne dépassant pas un mois après l'expiration de l'année administrative en question .

L'agent peut contester la note attribuée auprès de la commission consultative d'entreprise ou auprès des délégués du personnel en cas d'inexistence de celle-ci. Il est également accordé au personnel enseignant une note pédagogique par les inspecteurs relevant des autorités de tutelle.

Ces notes ne sont susceptibles de recours qu'auprès des inspections régionales relevant de ces autorités .

B) Avancement:

L'avancement normal consiste dans le passage d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté dans l'échelon et suivant les grilles de salaires annexées à la présente convention. Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée à l'agent chaque fois qu'il obtient une note égale ou supérieure à 17/20

C) Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'un grade au grade supérieur de la spécialité. Elle est fonction de la valeur professionnelle telle qu'elle ressort des éléments suivants : la durée de la pratique dans la profession, les stages de formation et de perfectionnement professionnels, les diplômes obtenus, la durée de l'ancienneté dans l'établissement, les notes obtenues et les charges de famille.

Il est accordé une promotion dans le grade au sein de la même catégorie comme suit :

1°) après cinq ans d'ancienneté dans le grade, suite à la réussite dans un concours organisé à cet effet,

2°) ou après sept ans d'ancienneté dans le grade chaque fois que l'agent obtient une note pédagogique égale ou supérieure à 13/20 pour le personnel d'éducation, d'enseignement et de formation dans les jardins d'enfants et les établissements d'enseignement de base, de formation professionnelle et d'enseignement secondaire ou une note professionnelle ou administrative égale ou supérieure à 17/20 pour les ouvriers, le personnel administratif, les surveillants et le personnel exerçant dans les crèches .

3°) ou après dix ans d'ancienneté dans le grade tant que l'agent n'a pas fait l'objet d'une sanction du 2^{ème} degré. Dans ce cas, la promotion sera retardée de deux ans.

L'agent ne bénéficiera de cette promotion qu'une seule fois durant toute sa carrière professionnelle.

La durée de la pratique dans la profession prévue au paragraphe c) du présent article consiste dans le regroupement des périodes d'ancienneté au sein des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation.

Article 16 (nouveau). - Utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur grade

A) Agents administratifs et ouvriers:

Tout agent peut être requis pour assurer des fonctions d'un grade ou d'une catégorie immédiatement inférieure à celui où il est classé, suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois; l'agent gardera, dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine.

Pour nécessité de service, l'agent pourra également être requis pour exercer les fonctions d'un grade ou d'une catégorie

immédiatement supérieure à celui où il est classé . Dans ce cas, il percevra dès le 1^{er} jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son grade et celui du grade auquel il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle l'agent est soit confirmé dans le nouveau grade, soit réintégré dans son grade d'origine .

B) Personnel enseignant :

Pour nécessité de service, un enseignant pourra être requis pour exercer des fonctions d'un grade immédiatement supérieur à celui où il est classé . Dans ce cas, la période ne peut pas dépasser trois mois, période à l'issue de laquelle l'agent concerné est réintégré à sa fonction d'origine; de même l'agent bénéficie du salaire et des avantages afférents à la nouvelle fonction.

Article 24 (nouveau) : Absence

Paragraphe 2 (nouveau) :

Pour les enseignants, le délai pour informer l'employeur ne doit pas excéder 36 heures .

Paragraphe 6 (nouveau)

Les demandes d'absence seront présentées par écrit à la direction de l'établissement dans les 48 heures, à condition que le nombre de jours d'absence n'excède pas 6 jours durant l'année.

Le reste de l'article : sans changement.

Article 25 (nouveau) : Durée du Travail .

La durée du travail est fixée à 40 heures par semaine pour les ouvriers, le personnel administratif et les surveillants à l'exception des gardiens et des veilleurs de nuit dont la durée du travail est fixée à 48 heures par semaine .

La durée du travail pour le reste du personnel est fixée comme suit :

1) le personnel des crèches : 35 heures par semaine

2) le personnel des jardins d'enfants : 28 heures par semaine

3) le personnel d'enseignement primaire :

Maître d'application : 20 heures par semaine

instituteur et maître principal : 25 heures par semaine

4) Personnel enseignant dans les établissements privés d'enseignement secondaire et professionnel

- professeurs d'enseignement secondaire : 18 heures par semaine

- professeurs du 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire et professionnel: 22 heures par semaine

- Formateurs : 32 heures par semaine

N'entre pas dans la durée du travail, le temps passé aux réunions pédagogiques, aux réunions avec les parents, au travail éducatif au sein ou en dehors de l'école tels que la préparation des leçons, la correction des examens et des cahiers, le remplissage des carnets scolaires et autres documents et la participation aux conseils des classes .

Article 26 (nouveau) : Heures supplémentaires, cours privés, études surveillées et surveillance

Paragraphe 3 (nouveau) :

Les heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant sont majorées de 25% pour les 4 premières heures et de 50 % pour le reste.

Les autres dispositions de l'article : sans changement

Article 28 (Nouveau) : jours fériés

Paragraphe 2 (nouveau) :

Pour le personnel administratif et de services, les jours chômés et payés sont : le 1^{er} janvier, le 20 mars, le 1^{er} mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du Mouled, le premier jour de l'An Héjir, le 1^{er} jour et le 2^{ème} jour de l'Aïd El Fitr, le 1^{er} jour et le 2^{ème} jour de l'Aïd El Idha.

Les autres dispositions de l'article : sans changement.

Article 29 (nouveau) : Congés payés

Le congé annuel payé est déterminé pour le corps enseignant en vertu des circulaires prises à cet effet par les Ministères de tutelle.

Ce congé est fixé à un mois et demi pour les surveillants et à un mois pour le personnel administratif. Pour le personnel de services, la durée du congé annuel payé est fixée à 21 jours ouvrables. Il demeure de la compétence de la direction de l'établissement la fixation de la date du départ au congé annuel pour le personnel autre que le corps enseignant.

Article 33 (nouveau) : Congés de maladie et accidents du travail.

1) Congés de maladie:

L'agent atteint d'une incapacité par suite d'une maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du paragraphe précédent du présent article, tout agent qui :

a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance, de son inconduite ou des blessures reçues en dehors des heures du travail s'il est reconnu fautif ;

b) n'observe pas les prestations médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin ;

c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non,

d) prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par le médecin.

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible à ce titre de sanctions disciplinaires.

Le Directeur de l'établissement se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle qu'il jugera utile.

Un congé de repos peut faire suite à un congé de maladie mais ce dernier ne peut faire suite à un congé de repos sauf autorisation du médecin de l'établissement.

En ce qui concerne la période de maladie qui n'est pas prise en charge par le régime de sécurité sociale, les agents bénéficient de l'intégralité de leur salaire dans la limite de 13 jours par an.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie bénéficieront le cas échéant d'un régime complémentaire en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la caisse nationale de sécurité sociale; ce régime complémentaire est prévu à l'article 47 de la présente convention.

2) Accidents du travail :

L'agent se trouvant dans une incapacité temporaire résultant d'un accident du travail bénéficiera de l'intégralité de son salaire et ce pour les 3 premiers jours qui suivent l'accident en sus du premier jour pendant lequel l'accident est survenu.

Article 43 (nouveau) : Vêtements de travail

L'employeur est tenu conformément à la législation en vigueur et notamment l'article 333 du code du travail de fournir aux ouvriers les vêtements du travail. Les frais d'achat de ces vêtements sont supportés par l'employeur.

Il est également tenu de mettre à la disposition du personnel un vestiaire pour y déposer les vêtements et outils de travail.

Article 48 (nouveau) : Primes et indemnités accordées aux ouvriers.

Il est alloué mensuellement aux ouvriers une prime de présence et une indemnité de transport, conformément au tableau suivant :

Catégorie	Prime de présence	Indemnité de transport
Manoeuvre ordinaire	2D,080	7D,500
Ouvrier semi-qualifié	2D,080	9D,500
Ouvrier qualifié	2D,080	11D,500
Ouvrier hautement qualifié	2D,080	15D,000
Ouvrier spécialisé	2D,080	23D,500

N.B : Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport indiqués dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Il est également accordé aux ouvriers une prime de rendement dont le montant annuel est égal à un salaire de base mensuel et 20% de ce salaire.

Cette prime est divisée en deux parties :

- Une partie fixe accordée mensuellement et déterminée sur la base de la formule suivante :

90 % du salaire de base mensuel

12

- Une partie variable accordée à la fin de chaque année et calculée sur la base d'une note professionnelle attribuée par le chef de l'établissement compte tenu de la productivité du travailleur, de sa valeur professionnelle, de son assiduité et de son comportement.

La note professionnelle susvisée est attribuée en fonction des 4 éléments sus-indiqués comme suit :

La productivité : de 1 à 5

La valeur professionnelle : de 1 à 5

L'assiduité: de 1 à 5

Le comportement : de 1 à 5

Total: de 4 à 20

La partie variable est déterminée sur la base de la formule suivante :

30% du Salaire de base mensuel x N

20

N étant la note attribuée

Article 49 (nouveau) : Indemnités accordées au personnel administratif

Premier paragraphe (nouveau) :

Il est accordé mensuellement au personnel administratif une indemnité de transport conformément au tableau suivant :

Personnel administratif	Montant de l'indemnité
Dactylographe	12D,500
Commis	12D,500
Aide comptable	12D,500
Dactylographe secrétaire	18D,000
Aide économe	18D,000
Comptable	18D,000
Secrétaire d'administration	21D,500
Econome 3ème degré	21D,500
Econome 2ème degré	27D,000
Econome 1er degré	32D,500

N.B : Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport indiqués dans ce tableau l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Les autres dispositions de l'article : sans changement.

Article 50 (nouveau) : Indemnités accordées aux surveillants

Il est accordé mensuellement aux surveillants une indemnité de transport et une indemnité spécifique conformément au tableau suivant :

Catégories de surveillants	Indemnité de transport	Indemnité spécifique
Surveillant 3ème degré	12D,500	13D,200
Surveillant 2ème degré	18D,000	16D,400
Surveillant 1er degré	21D,500	19D,600
Surveillant général	32D,500	34D,400

N.B : Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport indiqués dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Il est également accordé aux surveillants ainsi qu'au personnel administratif une prime de rendement dont le montant annuel est égal au salaire de base d'un mois et 60% de ce salaire. Cette prime est divisée en deux parties :

- Une partie fixe accordée mensuellement et déterminée sur la base de la formule suivante :

Salaire de base mensuel

12

- Une partie variable accordée à la fin de chaque année calculée sur la base d'une note professionnelle attribuée par le chef de l'établissement compte tenu de la productivité de l'agent, de sa valeur professionnelle, de son assiduité et de son comportement.

La note sus-visée est accordée en fonction des 4 éléments sus-indiqués comme suit :

La productivité : de 1 à 5

La valeur professionnelle : de 1 à 5

L'assiduité : de 1 à 5

Le comportement : de 1 à 5

Total : de 4 à 20

La partie variable est calculée sur la base de la formule suivante :

60 % du salaire de base mensuel x N

20

N étant la note attribuée.

Article 51 (nouveau) : Primes et indemnités accordées aux enseignants des écoles primaires privées

Il est accordé mensuellement aux enseignants du primaire une prime de rendement, une indemnité pédagogique et une indemnité de transport conformément au tableau suivant :

Grades	Prime de rendement	Indemnité pédagogique	Indemnité de transport
Maître d'application	22D,000	34D,000	34D,000
Maître Principal	22D,000	30D,000	34D,000
Instituteur	22D,000	27D,000	32D,000

Article 52 (nouveau) : Primes et indemnités accordées au personnel des jardins d'enfants

Il est octroyé mensuellement au personnel des jardins d'enfants une prime de rendement, une indemnité pédagogique et une indemnité de transport conformément au tableau suivant :

Grades	Prime de rendement	Indemnité pédagogique	Indemnité de transport
Animateur ou animatrice d'application	22D,000	12D,000	21D,500
Animateur ou animatrice 1er degré	22D,000	10D,800	21D,000
Animateur ou animatrice 2ème degré	22D,000	9D,600	18D,000
Jardinier ou jardinière d'enfants	22D,000	8D,400	15D,000

N.B : Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport, indiqués dans ce tableau l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Article 53 (nouveau) : Primes et indemnités accordées au personnel des crèches

Il est octroyé mensuellement au personnel des crèches une prime de rendement et une indemnité de transport conformément au tableau suivant :

Grades	Prime de rendement	Indemnité de transport
Agent de soin et d'éducation 1er degré	22D,000	34D,500
Agent de soin et d'éducation 2ème degré	22D,000	21D,500
Agent de soin et d'éducation adjoint 1er degré	22D,000	18D,000
Agent de soin et d'éducation adjoint 2ème degré	22D,000	12D,500

N.B : Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport indiqués dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Article 54 (nouveau) : Primes et indemnités accordées au personnel enseignant des établissements privés de l'enseignement secondaire et professionnel

Il est octroyé mensuellement au personnel enseignant des établissements privés de l'enseignement secondaire et professionnel une indemnité pédagogique, une prime de rendement et une indemnité de transport conformément au tableau suivant :

Grades	Indemnité de pédagogique	Prime de rendement	Indemnité de transport
1) Professeur principal de l'enseignement secondaire ou professionnel	69D,000	39D,500	33D,500
2) Professeur de l'enseignement secondaire ou professionnel	65D,600	34D,500	33D,000
3) Professeur du 1er cycle de l'enseignement secondaire ou professionnel	46D,200	23D,500	22D,000
4) Formateurs 1er degré	20D,400	17D,500	9D,500
5) Formateurs 2ème degré	18D,200	14D,500	9D,500

N.B : Est incluse dans les montants de l'indemnité de transport indiqués dans ce tableau, l'indemnité instituée par le décret n° 82-503 du 16 mars 1982.

Article 54 ter (nouveau) : Avantages au profit des enfants du personnel des établissements d'enseignement privés

Les enfants du personnel permanent des établissements d'enseignement privés bénéficient de la gratuité de l'enseignement dans les établissements où leurs parents travaillent; les frais de scolarité sont également réduits de 25 % dans les établissements autres que ceux où travaillent leurs parents.

Article deux. - Sont abrogés les articles 38, 39, 40 et 41 de la convention collective susvisée.

Article trois. - Les expressions "comité d'entreprise" et "commission consultative paritaire" sont remplacées par l'expression "commission consultative d'entreprise", l'expression "comité d'hygiène et de sécurité" est remplacée par "comité de santé et de sécurité au travail" et l'expression "indemnité de licenciement" est remplacée par "gratification de fin de service" et ce dans tous les articles de la convention où figurent ces expressions.

Article quatre. - La classification professionnelle du personnel enseignant des écoles primaires privées (annexe N° 5) est modifiée comme suit :

Grades	conditions de recrutement et de promotion
Maître d'application	Sont promus à ce grade, les enseignants qui répondent aux conditions prévues par l'article 15 de la convention collective nationale de l'enseignement privé et les dispositions transitoires prévues par l'avenant n° 4 à cette convention.
Maître principal	Sont recrutés dans ce grade, les candidats titulaires du diplôme de fin d'études des écoles normales supérieures de formation des instituteurs ou d'un diplôme équivalent
Instituteur	Sont recrutés dans ce grade, les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Article cinq. - Dispositions transitoires.

Les instituteurs 1er degré actuels seront intégrés dans le grade d'instituteur prévu par la nouvelle classification. Les instituteurs actuels seront intégrés dans le grade de maître principal prévu par cette classification.

Les enseignants visés au paragraphe précédent seront promus au grade de maître d'application s'ils ont obtenu un total de 30, composé du nombre d'années d'ancienneté dans le corps de l'enseignement et de la dernière note pédagogique qui leur a été attribuée.

En cas d'inexistence d'une note pédagogique, la direction de l'établissement s'emploie à ce que cette note soit attribuée dans les trois mois qui suivent la publication du présent avenant. Si la

note pédagogique manque toujours après ce délai, il sera tenu compte de la note administrative attribuée à l'agent.

La note pédagogique ou administrative ne doit pas être inférieure à 10/20.

Les maîtres d'application actuellement en exercice bénéficieront d'un avancement d'un échelon dans la grille.

La catégorie de surveillant 3ème degré est également supprimée et les agents concernés seront intégrés dans la catégorie de surveillant 1ème degré. Cette opération aura lieu progressivement dans un délai de 3 ans par l'intégration du tiers des agents chaque année à partir de l'entrée en vigueur du présent avenant et ce en tenant compte de l'ancienneté de l'agent dans sa catégorie d'origine.

Article six : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : à partir du 1er Juillet 1996.
- Les grilles n° 7, 8, 9, 10, 11 et 12 : à partir du 1er Juillet 1997.
- Les grilles n° 13, 14, 15, 16, 17 et 18 : à partir du 1er Juillet 1998.

Article Sept : Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er Juillet 1996 sous réserve des dispositions de l'article six ci-dessus.

Tunis, le 30 Décembre 1996

Pour les organisations syndicales Pour les organisations syndicales

des travailleurs des employeurs

Le Secrétaire Général de l'UGTT Le Président de l'UTICA

Signé : Ismail Chabani Signé : Hédi Jilani

Président de la chambre syndicale nationale

des établissements de l'enseignement privé

Le Président de la chambre

Signé : Khélifa Tazeghdanti

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL OUVRIER PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1996

N°1																
ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATEGORIE																
Manoeuvre	192242	195362	201508	204628	207749	210870	215217	219555	223892	228230	232607	236955	241302	245650	249998	254346
Ouvrier semi-qualifié	202134	205782	209430	213078	216726	221276	225825	230375	234925	239474	244024	248573	253123	257673	262223	266773
Ouvrier qualifié	206655	211405	216154	220903	225652	230402	235151	239900	244650	249399	254148	258897	263646	268395	273144	277893
Ouvrier hautement qualifié	209572	214598	219627	224654	229682	234710	239737	244765	249792	254820	259847	264875	269902	274930	279957	284985
Ouvrier spécialisé	225355	241102	246848	255519	261265	267012	272858	278605	284351	290098	295845	301592	307339	313086	318833	324579

NB: LES SALAIRES DONT LA GRILLE COMPRENNENT LE DERNIER CHEF D'EMBAUVEE SONT FIXES PAR LE DECRET N° 81-437 DU 7 AVRIL 1996 ET MODIFIES PAR LE DECRET N° 82-041 IN 1996

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SURVEILLANTS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1996

N° 2

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
Surv. 3ème deg.	210624	215261	219899	224536	229174	233811	238448	243086	250673	255311	259948	264585	269223	273860	278497	283134
Dacty. aide comptable, Commis	215418	220173	224928	229684	234439	239194	243950	248705	256485	261240	265996	270751	275506	280262	286018	290774
Comptable, Surv. 2ème deg.	227704	232951	238199	243446	248694	256891	262139	267386	276333	277881	283128	288376	293623	298871	304119	309367
Secrét. dacty., Aide Econome	232834	238215	243596	248976	254357	262763	268144	273525	278906	284287	289668	295048	300429	305810	312191	317572
Econome 3ème deg., Surv. 1er deg.	240963	246637	252312	260936	266611	272286	277960	283635	289310	294984	300659	306333	312008	317683	323358	329033
Secrét. d'adm.	246332	252151	257969	266813	272632	278451	284270	290089	295908	301727	307546	313364	319183	325002	330821	339140
Econ. 2ème deg.	284426	291627	298827	306027	316178	323778	330578	337779	344979	352180	362330	369530	376731	383931	391131	398331
Econ. 1er deg.	288084	295285	302485	309685	319836	327036	334236	341437	348637	355838	365988	373188	380389	387589	394789	403989
Surv. Général	317557	328743	336980	345216	353453	361689	372875	381112	389348	397585	405821	414057	422294	430530	438766	447002

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUTE PAR LE DECRET N°81-437

DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL DES CRECHES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1996

N°3

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATEGORIE																
AGT S & E 1er DEG.	289218	296508	304198	311088	321404	328694	335984	343274	350565	357855	368170	375460	382751	390041	397331	404621
AGT S & E 2e DEG.	260577	266684	275816	281923	288030	294137	300244	306350	312457	321589	327696	336828	342935	349042	355149	361256
AGT S & E ADJ 1e DEG.	256139	262058	267977	276922	282841	288760	294680	300599	306518	312438	321382	330326	336246	342165	348084	354003
AGT S & E ADJ 2e DEG.	219388	224123	228859	233595	238331	243067	247803	252539	260300	265036	269772	280558	285294	290030	295766	299502

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437

DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL DES JARDINS D'ENFANTS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1996

N° 4

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DURÉE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETÉ EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATÉGORIE																
Animateur d'application	255013	260969	269874	275830	281785	287741	293696	299652	305607	314513	320468	326423	332379	338334	344289	350244
Animateur 1er degré	247830	253482	259135	267737	273389	279041	284693	290346	295998	301650	307302	315904	321557	327209	332861	338513
Animateur 2ème degré	231154	236380	241606	246833	252059	260235	265461	270687	275914	281140	286366	294542	299769	304995	310221	315447
Jardinier d'enfants 1er degré	224471	229392	234314	239236	244158	249080	256951	261873	266795	271717	276639	284510	289432	294354	299276	304198

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUÉE PAR LE DÉCRET N°91-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJORÉE PAR LE DÉCRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982 .

GRILLE DES SALAIRES
CORPS DE L'ENSEIGNEMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1996

N° 5

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DURÉE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETÉ EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATÉGORIE																
MAÎTRE D'APPLICATION	291233	298343	299066	312562	322621	329731	336840	343950	351059	358169	368228	373338	382447	389557	396667	403777
MAÎTRE PRINCIPAL	256111	262066	262972	276927	282883	288838	294794	300749	306704	315610	321565	327521	333476	339432	345388	351344
INSTITUTEUR	249786	255438	256013	269693	275345	280997	286649	292301	297954	303606	309258	314910	320562	326215	331868	337621

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUÉE PAR LE DÉCRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJORÉE PAR LE DÉCRET N°82-501 DU 16 MARS 1982 .

GRILLE DES SALAIRES
DES ENSEIGNANTS ET DES FORMATEURS DANS LES ECOLES
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU PROFESSIONNEL
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1996

N° 6

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATEGORIE																
PROF. PRINCIPAL	381413	390650	399887	409124	421311	430548	439785	449022	458260	467497	476734	485971	495208	504445	513682	522919
PROFESSEUR	337301	342455	356660	364864	373069	381273	392428	406632	408837	417041	425246	433450	441655	449860	458065	466270
PROF. DU 1ER CYCLE	282867	289552	296237	302921	309606	316291	325925	332610	339295	345980	352664	359349	366034	372718	379403	386088
FORMATEUR 1ER DEGRE	226665	231770	236875	241979	247084	252189	260243	265348	270453	275558	280662	285767	290872	295976	301081	306184
FORMATEUR 2EME DEGRE	221662	226524	231385	236247	241109	245970	250832	258643	263505	268367	273228	278090	282951	287813	292675	297537

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL OUVRIER PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1997

N° 7

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATEGORIE																
Manoeuvre	204242	207162	213508	216628	219749	222870	227217	231563	235912	240260	244607	248955	253302	257650	262000	266350
Ouvrier semi-qualifié	214634	218282	221930	225578	229226	232876	238325	242875	247425	251974	256524	261073	265623	270173	274723	279273
Ouvrier qualifié	219155	223905	228654	233403	238152	242902	247651	252400	257149	261899	266648	271397	276146	280895	285644	290393
Ouvrier hautement qualifié	222572	227599	232627	237654	242682	247710	252737	257765	262792	267820	272847	277875	282902	287930	292957	297985
Ouvrier spécialisé	249855	255602	261348	270119	275865	281612	287358	293104	298851	304597	310343	316089	321836	327582	333328	339074

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36		
224124	228761	233399	238036	242674	247311	251948	256586	264173	268811	273448	278085	282723	287360	291997	296634		
228918	233673	238428	243184	247939	252694	257450	262205	269985	274740	279496	284251	289006	293762	300518	305274		
242204	247451	252699	257946	263194	271391	276639	281886	287133	292381	297628	302876	308123	313371	318619	323867		
247334	252715	258096	263476	268857	277263	282644	288025	293406	298787	304168	309548	314929	320310	327691	333072		
256463	262137	267812	276436	282111	287786	293460	299135	304810	310484	316159	321833	327508	333183	338858	344533		
261832	267651	273469	282313	288132	293951	299770	305589	311408	317227	323046	328864	334683	340502	351321	357140		
302426	309627	316827	324027	334178	341378	348578	355779	362979	370180	380330	387530	394731	401931	409131	416331		
306084	313285	320485	327685	337836	345036	352236	359437	366637	373838	383988	391188	398389	405589	416789	423989		
337557	348743	356980	365216	373453	381689	392875	401112	409348	417585	425821	434057	442294	450530	418766	427002		

PROJET DE LOI
TENDANT
AUGMENTER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire
INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437

**GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL DES CRECHES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1997**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ETION																
ETTES DANS LE CHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ET TENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
PC CATEGORIE																
ETTES S & E 1er DEG.	306718	314008	321698	328588	338904	346194	353484	360774	368065	375355	383670	392960	400251	407541	414831	422121
ETTES S & E 2e DEG.	276577	282684	291816	297923	304030	310137	316244	322350	328457	337589	343696	352828	358935	365042	371149	377256
ETTES S & E ADJ 1e DEG.	271639	277558	283477	292422	298341	304260	310180	316099	322018	327938	336882	345826	351746	357665	363584	369503
ETTES S & E ADJ 2e DEG.	232888	237623	242359	247095	251831	256567	261303	266039	273800	278536	283272	294058	298794	303530	308266	313002

LE GOUVERNEMENT COMPTABLE PROVISOIRE INSTITUE PAR LE DECRET N° 81-437

10 AVRIL 1981 ET MAJORÉE PAR LE DÉCRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL DES JARDINS D'ENFANTS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1997

N° 10																
ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DÉBUTÉ DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANNÉES EFFECTIVES	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATÉGORIE																
Adjoint d'application	271513	277469	286374	292330	298285	304241	310196	316152	322107	331013	336968	342923	348879	354834	360789	366744
Adjoint 1er degré	263330	268982	274635	283237	288889	294541	300193	305846	311498	317150	322802	331404	337057	342709	348361	354013
Adjoint 2ème degré	245654	250880	256106	261333	266559	271785	277011	282237	290414	295640	300866	309042	314269	319495	324721	329947
Directeur d'enfants 1er degré	238471	243392	248314	253236	258158	263080	270951	275873	280795	285717	290639	298510	303432	308354	313276	318198
LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DÉCRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.																
ET N° 437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJORÉE PAR LE DÉCRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.																

NOTES: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUÉE PAR LE DÉCRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
CORPS DE L'ENSEIGNEMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1997

N° 11																
ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DEBUTÉ DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANNÉENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATÉGORIE																
MAÎTRE D'APPLICATION	309733	316843	317566	331062	341121	348231	355340	362450	369559	376669	386728	391838	400947	408057	415167	422277
MAÎTRE PRINCIPAL	272611	278566	279472	293427	299383	305338	311294	317249	323204	332110	338065	344021	349976	355932	361888	367844
INSTITUTEUR	266286	271938	272513	286193	291845	297497	303149	308801	314454	320106	325758	331410	337062	342715	348368	354121
NOTÉ : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUÉE PAR LE DÉCRET N°81-437 DU 7																
AVRIL 1981 ET MAJORÉE PAR LE DÉCRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.																

NOTES: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUÉE PAR LE DÉCRET N°81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJORÉE PAR LE DÉCRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
DES ENSEIGNANTS ET DES FORMATEURS DANS LES ECOLES
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU PROFESSIONNEL
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1997

Echelon	N° 12															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DÉBUT DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETÉ EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CETTE COLONNE																
PROF. PRINCIPAL	404413	413650	422887	432124	444311	453548	462785	472022	481260	490497	499734	508971	518208	527445	536682	545919
PROF. PLEIN	357801	368955	377160	385364	393569	401773	412928	421132	429337	437541	445746	453950	462155	470360	478565	486770
PROF. 1 ^{ER} CYCLE	301367	308052	314737	321421	328106	334791	344425	351110	357795	364480	371164	377849	384534	391218	397902	404586
PROF. 2 ND CYCLE	242665	247770	252875	257979	263084	268189	276243	281348	286453	291558	296662	301767	306872	311976	317080	322184
PROF. 3 ND CYCLE	237662	242524	247385	252247	257109	261970	266832	274643	279505	284367	289228	294090	298951	303813	308675	313537

CETTE GRILLE COMPREND L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL OUVRIER PAYE AU MOIS
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1998

Echelon	N° 13															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DÉBUT DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETÉ EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CETTE COLONNE																
Ouvrier	216242	219362	225508	228628	231749	234870	239217	243765	247912	252260	256607	260955	265302	269650	273998	278346
Ouvrier semi-qualifié	227134	230782	234430	238078	241726	246276	250825	255375	259925	264474	269024	273573	278123	282673	287223	291773
Ouvrier qualifié	231655	236405	241154	245903	250652	255402	260151	264900	269649	274399	282173	286922	291671	296421	301171	305921
Ouvrier hautement qualifié	235572	240599	245627	250654	255682	260710	265737	270765	275792	283845	288872	293900	298927	303955	308983	314011
Ouvrier spécialisé	264355	270102	275848	284619	290365	296112	301858	307604	313351	319097	324843	330589	336336	342082	347828	353574

CETTE GRILLE COMPREND L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET SURVEILLANTS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1998

N° 14

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
Surv. 3ème deg.	237624	242261	246899	251536	256174	260811	265448	270086	274723	279361	283998	288635	293273	297910	302548	307185
Comptable, Aide Comptable, Commis	242418	247173	251928	256684	261439	266194	270950	275705	280460	285215	289970	294725	299480	304235	308990	313745
Comptable, Surv. 2ème deg.	256704	261951	267199	272446	277694	282941	288188	293435	298682	303929	309176	314423	319670	324917	330164	335411
Secrét. dacty., Aide Econome	261834	267215	272596	277976	283357	288738	294119	299500	304881	310262	315643	321024	326405	331786	337167	342548
Econome 3ème deg., Surv. 1er deg.	271963	277637	283312	288986	294661	300335	306010	311684	317359	323033	328708	334382	340057	345731	351406	357080
Secrét. d'adm.	277332	283151	288969	294787	300605	306423	312241	318059	323877	329695	335513	341331	347149	352967	358785	364603
Ecron. 2ème deg.	320426	327627	334827	342027	349227	356427	363627	370827	378027	385227	392427	399627	406827	414027	421227	428427
Ecron. 1er deg.	324084	331285	338485	345685	352885	360085	367285	374485	381685	388885	396085	403285	410485	417685	424885	432085
Surv. Général	357357	368743	376980	385216	393453	401689	409925	418162	426398	434635	442871	451108	459344	467581	475817	484054

N° 15
DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL DES CRECHES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1998

N° 15

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATEGORIE	AGT S. & E 1er DEG.	AGT S. & E 2e DEG.	AGT S. & E 3e DEG.	AGT S. & E 4e DEG.	AGT S. & E 5e DEG.	AGT S. & E 6e DEG.	AGT S. & E 7e DEG.	AGT S. & E 8e DEG.	AGT S. & E 9e DEG.	AGT S. & E 10e DEG.	AGT S. & E 11e DEG.	AGT S. & E 12e DEG.	AGT S. & E 13e DEG.	AGT S. & E 14e DEG.	AGT S. & E 15e DEG.	AGT S. & E 16e DEG.
	324218	331508	339198	346088	356404	363694	370984	378274	385565	392855	403170	410460	417751	425041	432331	439621
	292577	298684	307816	313923	320030	326137	332244	338350	344457	350564	356671	362778	368885	374992	381099	387206
	287139	293058	298977	307922	313841	319760	325680	331599	337518	343438	352382	361326	367246	373165	379084	385003
	246388	251123	255859	260595	265331	270067	274803	279539	284275	289011	296772	304533	312294	320055	327816	335577

N° 16
DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
PERSONNEL DES JARDINS D'ENFANTS
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1998

N° 16

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANNÉE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATÉGORIE																
Annuaire d'application	288013	293969	302874	308830	314785	320741	326696	332652	338607	347513	353468	359423	365379	371334	377289	383244
Annuaire 1er degré	278830	284482	290135	298737	304389	310041	315693	321346	326998	332650	338302	346904	352557	358209	363861	369513
Annuaire 2ème degré	260154	265380	270606	275833	281059	289235	294461	299687	304914	310140	315366	323542	328769	333995	339221	344447
Annuaire d'enfants 1er degré	252471	257392	262314	267236	272158	277080	284951	289873	294795	299717	304639	312510	317432	322354	327276	332198

GRILLE DES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET

N° 82-501 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N° 82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
CORPS DE L'ENSEIGNEMENT DES ECOLES PRIMAIRES PRIVEES
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1998

N° 17

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DANS L'ECHELON	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
ANNÉE EFFECTIVE	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36
CATÉGORIE																
Annuaire d'application	328233	335343	336066	349562	359621	366731	373840	380950	388059	395169	405228	412338	419447	426557	433667	440777
Annuaire Principal	289111	295066	295972	309927	315883	321838	327794	333749	339704	348610	354565	360521	366476	372432	378388	384344
Annuaire d'enfants 1er degré	282786	288438	289013	302693	308345	313997	319649	325301	330954	336606	342258	347910	353562	359215	364868	370621

GRILLE DES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET N°81-437 DU 7

AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET N°82-501 DU 16 MARS 1982.

GRILLE DES SALAIRES
DES ENSEIGNANTS ET DES FORMATEURS DANS LES ECOLES
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU PROFESSIONNEL
APPLICABLE A PARTIR DU 01/07/1995

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DUREE DANS L'ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANCIENNETE EFFECTIVE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CATEGORIE																
PROF. PRINCIPAL	427413	436650	445887	455124	464361	473598	482835	492072	501309	510546	519783	529020	538257	547494	556731	565968
PROFESSEUR	378301	389455	397660	405864	414069	422273	430478	438682	446887	455091	463296	471500	479705	487909	496114	504318
PROF. DU 1ER CYCLE	319867	326552	333237	339921	346606	353291	359976	366660	373345	380030	386715	393400	400085	406770	413455	420140
FORMATEUR 1ER DEGRE	258665	263770	268875	273979	279084	284189	289294	294399	299504	304609	309714	314819	319924	325029	330134	335239
FORMATEUR 2EME DEGRE	253662	258524	263385	268247	273109	277970	282832	287694	292556	297418	302279	307141	312003	316865	321727	326589

NB: LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7

AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

Liste des agents à promouvoir au grade
d'administrateur du service social
au titre de l'année 1995

Monsieur Habib Tijani M'Charek.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 97-385 du 14 février 1997, modifiant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Le Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 susvisée, tel que modifié par les décrets n° 87-54 du 17 janvier 1987, n° 87-648 du 18 avril 1987, n° 89-382 du 11 mars 1989, n° 93-1696 du 16 août 1993 et le décret n° 95-1128 du 28 juin 1995,

Vu l'avis des ministres de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, de l'industrie, du commerce, du développement économique et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est abrogé le paragraphe 2 de l'alinéa premier de l'article 21 bis du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 21 bis paragraphe 2 alinéa 1er (nouveau). - Quand le taux de la participation étrangère globale dans le capital de ces sociétés, compte tenu des opérations d'acquisition en question, est égal ou supérieur à 50% du capital de la société.

Art. 2. - Les ministres des finances, de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, de l'industrie, du commerce, du développement économique, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnes de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 2,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances tel qu'il a été complété par le décret n° 96-259 du 14 février 1992,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 93-1970 du 31 août 1993, chargeant Madame Bébïa Bouhnaï (épouse Chihi) des fonctions du directeur général des avantages fiscaux et financiers,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Bébïa Bouhnaï épouse Chihi directeur général des avantages fiscaux et financiers, est habilitée à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 93-1506 du 19 juillet 1993, portant nomination de Monsieur Abdelaziz Ben Bahri, directeur général du financement au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelaziz Ben Bahri, directeur général du financement, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 93-1962 du 31 août 1993, portant nomination de Monsieur Tajeddine Bekri, directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Tajeddine Bekri, directeur général de la comptabilité publique, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 89-1857 du 6 décembre 1989, portant nomination de Monsieur Mohamed Haj Mansour, directeur général du contrôle fiscal au ministère du plan et des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Haj Mansour, directeur général du contrôle fiscal, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 92-1461 du 10 août 1992, portant nomination de Monsieur Abdelkader Ammar, directeur général des douanes au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelkader Ammar, directeur général des douanes, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 95-93 du 16 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Abdelhakim El Mufti, chef de cabinet du ministre des finances à compter du 10 décembre 1994,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhakim El Mufti, chef de cabinet du ministre des finances, est habilité à signer, par délégation tous les actes intéressant les services du ministère des finances à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 91-1388 du 23 septembre 1991, portant nomination de Monsieur Hamed Gaddour, directeur général du trésor au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamed Gaddour, directeur général du trésor, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 87-1364 du 14 décembre 1987, portant nomination de Monsieur Ali Chaouachi, secrétaire général du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Chaouachi, secrétaire général du ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances tous les actes intéressant les services du ministère des finances à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 93-1963 du 31 août 1993, portant nomination de Monsieur Mohsen Thabet, directeur général des assurances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohsen Thabet, directeur général des assurances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 91-863 du 8 juin 1991, portant nomination de Monsieur Abdellatif Chaabane, directeur général des participations au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdellatif Chaabane, directeur général des participations, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 95-1747 du 25 septembre 1995, portant nomination de Monsieur Mohamed Haddar, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef du contrôle général des finances au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Haddar, chef du contrôle général des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 92-1328 du 20 juillet 1992, portant nomination de Monsieur Abdellatif El Ouerghi, directeur de la gestion des moyens humains,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdellatif El Ouerghi, directeur de la gestion des moyens humains au ministère des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 89-1871 du 6 décembre 1989, portant nomination de Monsieur Moncef Bouden, directeur général des études et de la législation fiscales au ministère du plan et des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Moncef Bouden, directeur général des études et de la législation fiscales, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 94-1924 du 17 septembre 1994, portant nomination de Monsieur Ali Saadi, chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général du budget de fonctionnement au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Saadi, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 96-7 du 2 janvier 1996, portant nomination de Monsieur Abdessattar Haj Taïeb, directeur général du budget d'équipement au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdessattar Haj Taïeb, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 février 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 96-1806 du 30 septembre 1996, portant nomination de Monsieur Amor N'Saïri, chef du comité général du contrôle du budget de l'Etat au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amor N'Saïri, chef du comité général du contrôle du budget de l'Etat, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 février 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 13 février 1997, portant visa du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 31,

Vu les délibérations du collège du conseil du marché financier du 4 décembre 1996,

Arrête :

Article unique. - Est approuvé le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis annexé au présent arrêté.

Tunis, le.

Le Ministre des Finances
Mohamed Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Le Collège du Conseil du Marché Financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 et notamment ses articles 2, 4, 7, 23, 29, 31, 35, 48, 51, 66, 68, 70, 71, 75 et 87,

adopte le présent Règlement Général de la Bourse qui fixe notamment :

- les règles applicables aux intervenants dans la gestion du marché et au Fonds de garantie de marché,
- les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché et à la suspension des négociations,
- les règles relatives à l'admission des valeurs à la cote, aux négociations et à la radiation des valeurs mobilières,
- les règles relatives à l'enregistrement et à la déclaration des transactions,
- les règles relatives aux conditions dans lesquelles les projets d'acquisition de blocs de contrôle et de blocs de titres sont déclarés et réalisés,
- les cas d'offres publiques obligatoires et d'offres publiques facultatives, les conditions dans lesquelles elles sont initiées, acceptées, réalisées et réglées ainsi que les procédures à suivre et les moyens de défense et de garantie.

TITRE I : REGLES APPLICABLES AUX INTERVENANTS DANS LA GESTION DU MARCHE

Sous-titre 1 : LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS

ARTICLE 1er

Les décisions prises par la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, ci-après dénommée "la Bourse", dans son domaine de compétence, sont publiées sous forme de Règlements de parquet lorsqu'elles concernent les règles de négociation. Elles peuvent prendre la forme de mesures d'ordre intérieur lorsqu'elles concernent les intermédiaires en Bourse ou les collectivités émettrices. Elles sont prises sous forme d'avis lorsqu'elles intéressent le public.

Les décisions et les avis de la Bourse sont publiés au Bulletin de la Bourse, visé à l'article 2 ci-après.

ARTICLE 2

La Bourse publie un bulletin quotidien dénommé "Bulletin Officiel de la Bourse". Ce bulletin doit comporter notamment les informations visées au paragraphe 5 de l'article 68 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

ARTICLE 3

La Bourse s'assure que les personnes placées sous sa propre autorité ou agissant pour son compte, respectent leurs obligations professionnelles.

ARTICLE 4

La liste des fonctions dont l'exercice, à la Bourse, requiert la détention d'une carte professionnelle fait l'objet d'une décision de la Bourse. La détention de la carte professionnelle est liée au domaine d'activité de la personne concernée, quelles que soient ses attributions en ce domaine.

Les conditions d'attribution des cartes professionnelles aux personnes concernées sont fixées par décision du Conseil du Marché Financier, ci-après dénommé CMF.

ARTICLE 5

L'ensemble des activités exercées à la Bourse et liées au fonctionnement des marchés sont assurées avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.

Ces activités sont exercées en respectant l'intégrité du marché.

ARTICLE 6

Toute personne placée sous l'autorité de la Bourse ou agissant pour le compte de celle-ci, s'oblige au respect du secret professionnel et à l'obligation de réserve.

ARTICLE 7

Les personnes visées à l'article précédent doivent, pour effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte ou pour le compte de leurs enfants mineurs, y être expressément autorisées par le Président Directeur Général de la Bourse. Elles ne peuvent détenir qu'un compte titres pour effectuer ces opérations dans un des établissements agréés par le CMF. Chaque opération effectuée dans ce cadre est déclarée au CMF et à la Bourse, par le bénéficiaire, sous peine de sanctions disciplinaires. Les établissements sus-visés doivent communiquer trimestriellement au CMF l'état desdites opérations.

ARTICLE 8

Les opérations de bourse effectuées pour son propre compte par les personnes visées à l'article 6, ne peuvent être réalisées dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l'ensemble de la clientèle des intermédiaires en bourse. A cet effet, les ordres sont obligatoirement transmis, exécutés et comptabilisés sous forme et selon des règles permettant la vérification du respect des principes posés à l'article 5, ci-dessus

ARTICLE 9

Les personnes chargées d'une fonction de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur compte propre ni pour le compte de leurs enfants mineurs sur les valeurs dont elles ont la responsabilité.

ARTICLE 10

Les dirigeants de la Bourse veillent au respect des règles posées dans les articles 5 à 9 et informent, le cas échéant, le CMF des irrégularités constatées.

ARTICLE 11

La Bourse établit un règlement intérieur, incluant les règles de déontologie applicables à son personnel. Ce règlement fixe les conditions du respect des principes posés dans les articles 5 à 10 et de toute autre règle arrêtée en la matière par la Bourse.

La Bourse peut fixer des restrictions complémentaires aux opérations réalisées, pour leur propre compte, par les membres de son personnel.

Sous-titre 2 : LE FONDS DE GARANTIE DE MARCHE

ARTICLE 12

Les intermédiaires en bourse doivent constituer un Fonds de garantie de marché destiné exclusivement à garantir entre eux, la bonne fin des opérations négociées sur le marché, en cas de défaillance de règlement ou de livraison, et ce, après épuisement des autres voies et moyens prévus par la réglementation boursière. L'administration du Fonds est assurée par l'Association des Intermédiaires en Bourse.

Le règlement du Fonds est établi par l'Association des Intermédiaires en Bourse et approuvés par le CMF.

ARTICLE 13

Par délégation, la gestion financière du Fonds de garantie de marché est assurée par la Bourse. Les ressources et les emplois du Fonds sont enregistrés dans une comptabilité distincte. Les sommes du Fonds peuvent faire l'objet d'un placement à vue.

ARTICLE 14

Les intermédiaires en bourse qui cessent leurs activités à titre définitif, pour quelque motif que ce soit, ont droit au remboursement de leurs contributions, selon les modalités fixées par l'administration du Fonds, après extinction de tous leurs engagements contractés.

ARTICLE 15

Les contributions financières au Fonds de garantie de marché mises à la charge des intermédiaires en bourse sont :

- la contribution initiale
- la provision régulière
- la contribution exceptionnelle.

ARTICLE 16

La contribution initiale est le premier versement effectué par chaque intermédiaire en bourse, et dont le montant est fixé par l'administration du Fonds après approbation du CMF.

ARTICLE 17

La provision régulière est la contribution proportionnelle, dont le taux et les modalités sont fixés par l'administration du Fonds, que doit verser chaque intermédiaire en bourse, proportionnellement au volume des transactions négociées sur le marché.

Cette contribution cesse d'être exigible lorsque le montant du Fonds aura atteint un montant équivalent au double de la moyenne quotidienne des transactions négociées sur le marché durant le mois précédent.

ARTICLE 18

La contribution exceptionnelle est celle que doivent verser tous les intermédiaires en bourse, et dont le montant et la date sont déterminés par l'administration du Fonds, lorsque le solde de celui-ci n'arrive pas à couvrir la totalité du montant dû, selon la procédure décrite à l'article 19 ci-après.

ARTICLE 19

Dans le cas où la défaillance d'un intermédiaire en bourse nécessiterait l'intervention du Fonds de garantie de marché, les sommes utilisées pour couvrir les défauts constatés sont, par ordre de priorité :

- 1) - la provision régulière de l'intermédiaire défaillant ;
- 2) - la contribution initiale de l'intermédiaire défaillant ;
- 3) - les provisions régulières de tous les intermédiaires en exercice ;
- 4) - les contributions initiales de tous les intermédiaires en exercice ;
- 5) - l'appel de contribution exceptionnelle à destination de tous les intermédiaires pour combler la différence.

ARTICLE 20

L'intervention du Fonds de garantie de marché est subordonnée à la constatation par l'organe chargé de la compensation, de la défaillance de l'intermédiaire en bourse, quelle qu'en soit la cause.

Les modalités de la mise en œuvre de la procédure d'intervention du Fonds, sont fixées par le règlement du Fonds.

ARTICLE 21

En cas d'intervention du Fonds, suite à une défaillance de l'intermédiaire en bourse, cette dernière établit un rapport sur les circonstances du défaut et sa résolution, et le transmet au CMF.

Jusqu'à la prise de décision par le CMF, concernant l'intermédiaire en bourse défaillant, la décision de fermeture de l'accès au système de cotation prise à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 215 du présent règlement, demeure en vigueur.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MARCHES

Sous-titre 1er : LA COTE DE LA BOURSE

Chapitre 1 : Les marchés de la cote

ARTICLE 22

La cote de la Bourse comprend le premier marché, le second marché et le marché obligataire.

ARTICLE 23

Le premier marché est ouvert aux titres de capital de sociétés anonymes qui répondent à des critères d'ouverture au public, de taille, de performance, de liquidité et de transparence tels que prévus à la section 2 du chapitre 2 du présent sous-titre.

ARTICLE 24

Le second marché est ouvert aux titres de capital de sociétés anonymes dont la qualité d'information, la taille et la diffusion de leurs titres ne leur permettent pas l'accès au premier marché, mais qui répondent à des critères tels que prévus à la section 3 du chapitre 2 du présent sous-titre.

ARTICLE 25

Le marché obligataire est ouvert aux titres de créance émis par l'Etat, ou les Collectivités Publiques Locales, ainsi qu'à tous autres titres de créance émis par les organismes de droit privé admis à la négociation sur ce marché.

Chapitre 2 : L'admission des valeurs à la cote

Section 1 : *Dispositions communes*

ARTICLE 26

A l'exception des titres de créance émis par l'Etat et les Collectivités Publiques Locales, qui sont admis à la cote selon la procédure définie à l'article 75 alinéa 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, toute autre valeur mobilière doit faire l'objet d'une demande d'admission à la cote par l'entremise d'un intermédiaire en Bourse.

ARTICLE 27

L'admission est demandée pour tous les titres d'une même catégorie déjà émis.

ARTICLE 28

Le dossier d'admission à la cote comporte les documents juridiques, économiques, financiers, et comptables de la société qui requiert l'admission.

La liste et la teneur de ces documents sont fixés par la Bourse.

La Bourse est habilitée à demander, à la collectivité émettrice, la production de toute information complémentaire .

ARTICLE 29

Outre les obligations découlant de la réglementation en vigueur, la collectivité qui demande l'admission de ses titres à la cote, prend les engagements suivants :

- préalablement à l'introduction de ses titres à la négociation, justifier du dépôt des titres à la Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières, ci-après dénommée -STICODEVAM - et la prise en charge des opérations de règlement-livraison par cette dernière.

- prendre l'accord du CMF en vue de fixer le calendrier d'émission et de souscription, pour toute opération financière comportant droit de préférence ou droit de priorité ;

- transmettre au CMF et à la Bourse tous les communiqués et avis à caractère financier et publications à diffuser par la collectivité, ainsi que tout document d'information économique ou financière que la collectivité serait amenée à éditer et obtenir l'approbation du CMF pour leur diffusion ;

- proposer, le cas échéant, aux autorités du marché, un contrat de liquidité de ses titres, à la cote, signé par un ou plusieurs intermédiaires en bourse ;

- assurer, sans frais, par elle-même, ou par un organisme, par elle habilité, pour les porteurs, le service des titres et le paiement des dividendes ou intérêts, et aviser le CMF, la STICODEVAM et la Bourse de toute modification dans la désignation des caisses chargées du service financier ;

- si les titres de la collectivité font l'objet d'une cotation à l'étranger, assurer au CMF et à la Bourse une information au

moins aussi complète que celle destinée aux autorités des marchés concernés ;

- désigner, en son sein, une structure chargée des affaires des actionnaires et des relations avec le CMF, la Bourse et la STICODEVAM.

ARTICLE 30

Dans l'intérêt du marché et des épargnants, la Bourse peut subordonner l'admission d'une valeur à toute condition particulière communiquée à la collectivité requérante.

ARTICLE 31

Sans préjudice des prérogatives du CMF, la Bourse peut rejeter la demande d'admission d'un titre à la cote, si elle estime qu'elle est contraire à l'intérêt du marché et des épargnants.

ARTICLE 32

La Bourse notifie sa décision à la collectivité requérante ou à son intermédiaire en bourse, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, si la Bourse requiert dans ce délai des renseignements complémentaires, dans un délai d'un mois suivant leur réception.

La durée de validité d'une décision d'admission est de quatre mois. A la demande de la collectivité, la Bourse peut proroger la validité de sa décision, de deux mois supplémentaires.

ARTICLE 33

La Bourse fixe les conditions de négociation et de cotation des titres nouvellement admis.

ARTICLE 34

L'admission d'une valeur est annoncée par un avis publié par la Bourse sur son bulletin, précisant le marché et les conditions de négociation, la date de la première cotation et la procédure d'introduction.

Section 2 : *Admission au premier marché des titres de capital*

ARTICLE 35

Sont considérés comme titres de capital, les actions ordinaires ou privilégiées, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les certificats d'investissement.

ARTICLE 36

La société doit avoir publié les états financiers certifiés des trois exercices précédant la demande d'admission. Toutefois, la Bourse peut accorder une dérogation pour les sociétés dont l'entrée en activité est inférieure à 3 ans.

Si, à la date de la décision d'admission, le dernier exercice a été clôturé depuis plus de neuf mois, le conseil d'administration de la société doit établir et publier, sous sa responsabilité, les comptes du dernier semestre écoulé. Ces comptes doivent être accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes.

Sauf dérogation de la Bourse, les deux derniers exercices doivent être bénéficiaires et la société doit avoir distribué au moins un dividende au cours de ces exercices.

ARTICLE 37

La société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission doit présenter un rapport d'évaluation de ses actifs effectué par un expert membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, autre que le Commissaire aux Comptes de la société ou par tout autre expert dont l'évaluation est reconnue par le CMF.

ARTICLE 38

La société dont les titres font l'objet d'une demande d'admission au premier marché, doit justifier de l'existence :

- d'un manuel de procédure d'organisation, de gestion et de divulgation des informations financières ;
- d'une structure d'audit interne qui doit faire l'objet d'une appréciation du Commissaire aux Comptes dans son rapport sur le système du contrôle interne de la société ;
- d'une structure de contrôle de gestion.

ARTICLE 39

Les titres des sociétés détenus par le public et dont l'admission au premier marché est demandée, doivent être répartis entre cinq cents actionnaires au moins, au plus tard le jour de l'introduction.

Par public, on entend les actionnaires détenant individuellement au plus 5 % du capital.

ARTICLE 40

L'admission au premier marché implique la diffusion dans le public d'un nombre de titres représentant 20 % au moins du capital social au plus tard le jour de l'introduction.

Une dérogation peut être accordée par la Bourse lorsque la collectivité émettrice diffuse dans le public un minimum de 200.000 titres.

ARTICLE 41

La société dont les titres font l'objet d'une décision d'admission doit tenir la Bourse informée des cessions ou abandons d'éléments d'actifs intervenus avant son introduction.

Section 3 : *Admission au second marché des titres de capital*

ARTICLE 42

La collectivité doit avoir publié ses états financiers des deux exercices précédant la demande d'admission au second marché, certifiés par les commissaires aux comptes. Toutefois, la Bourse peut accorder une dérogation pour les sociétés dont l'entrée en activité est inférieure à deux ans.

Sauf dérogation de la Bourse, le dernier exercice doit être bénéficiaire et la société doit avoir distribué au moins un dividende.

ARTICLE 43

L'admission au second marché implique la diffusion dans le public d'un nombre de titres représentant 10 % au moins du capital social, au plus tard le jour de l'introduction. Une dérogation peut être accordée par la Bourse lorsque la collectivité émettrice diffuse dans le public un minimum de 100.000 titres.

ARTICLE 44

Les titres des sociétés détenus par le public et dont l'admission au second marché est demandée, doivent être répartis entre trois cents actionnaires au moins, au plus tard le jour de l'introduction.

Par public, on entend les actionnaires détenant individuellement au plus 5 % du capital.

ARTICLE 45

Outre les engagements prévus à l'article 29, la collectivité qui demande l'admission de ses titres au second marché, s'engage à satisfaire aux conditions prévues à la section précédente, dans un délai de trois ans à compter de la date de l'admission.

ARTICLE 46

Au terme d'une période de trois ans, la Bourse examine avec la collectivité émettrice et son ou ses intermédiaires en bourse le degré de réalisation des conditions visées à la section précédente.

Compte tenu des résultats de cet examen, la Bourse décide de transférer les titres de la société au premier marché si elle satisfait aux conditions requises pour ce transfert.

Dans le cas contraire, la Bourse décide soit leur radiation et leur transfert sur le hors-cote, soit leur maintien au second marché pour une nouvelle période maximale de trois ans. Au terme de cette période, la société qui ne satisfait pas aux conditions exigées est radiée et transférée, d'office, au hors cote.

Section 4 : *Admission au marché obligataire des titres de créance émis par des collectivités tunisiennes de droit privé*

ARTICLE 47

Sont considérés comme titres de créance les obligations, les obligations convertibles en titres de capital, les titres participatifs, ou tout autre bon donnant droit à des titres de créance.

ARTICLE 48

La demande d'admission porte sur tous les titres de créance appartenant à une même émission.

ARTICLE 49

La Bourse peut demander, à l'appui de toute demande d'admission au marché obligataire, la production d'une notation reconnue par le CMF, concernant l'émission.

A défaut, elle peut demander la production d'une garantie en intérêts et capital.

ARTICLE 50

L'encours de l'emprunt obligataire doit être au moins égal à un million de dinars le jour de l'introduction.

ARTICLE 51

Les titres de créance dont l'admission au marché obligataire est demandée, doivent être répartis entre 300 détenteurs au moins, au plus tard, le jour de leur introduction, ou être pris en charge par un teneur de marché.

ARTICLE 52

Sauf dérogation de la Bourse, les valeurs donnant accès au capital d'une société ne peuvent être admises au marché obligataire de la cote que si les titres de capital auxquels elles se réfèrent sont eux-mêmes admis à la cote.

Lorsque la dérogation est accordée, l'émetteur s'engage à présenter une demande d'admission à la cote, des titres de capital concernés, dans un délai suffisant avant la prise d'effet du droit d'accès au capital de la société.

Chapitre 3 : Introduction des valeurs à la cote

ARTICLE 53

Les titres ayant fait l'objet d'une décision d'admission à la cote peuvent être introduits à la cote dans les conditions fixées aux sections suivantes.

Section 1 : *Procédure de diffusion*

ARTICLE 54

La diffusion dans le public des titres de capital admis aux négociations peut être réalisée en tout ou partie concomitamment avec leur première cotation sur le marché ou dans la période précédant immédiatement celle-ci.

ARTICLE 55

Avec l'accord du C.M.F, la diffusion des titres au cours de la période précédant immédiatement leur première cotation peut prendre la forme d'un placement garanti ou d'un placement dans le public réalisé par un ou plusieurs intermédiaires en Bourse.

ARTICLE 56

Le C.M.F peut autoriser que la diffusion se réalise pour partie dans le cadre d'un placement tel que visé à l'article ci-dessus, proposé à un ou plusieurs investisseurs, lorsque la procédure principale utilisée est l'offre publique de vente prévue aux articles 67 et 68 et que l'opération représente au moins 20 % du capital de la société concernée ou un montant de 2 millions de dinars pour le premier marché et 10 % du capital ou un montant de 1 million de dinars pour le second marché.

Dans cette hypothèse, le placement garanti des titres doit s'effectuer sur la base d'un prix au moins égal au prix fixé pour la réalisation de l'offre publique de vente.

ARTICLE 57

L'intermédiaire en bourse chef de file des opérations de placement visées aux articles ci-dessus, communique au C.M.F et à la Bourse, à l'issue de l'opération, un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l'objet d'un avis publié par la Bourse.

Section 2 : *Procédures de première cotation*

ARTICLE 58

La première cotation des titres admis à la cote est assurée selon l'une des trois procédures suivantes : la procédure de mise en vente à un prix minimal, la procédure ordinaire et la procédure d'offre publique de vente à un prix déterminé.

ARTICLE 59

La procédure de mise en vente à un prix minimal est celle qui permet aux introducteurs - actionnaires et dirigeants de la société émettrice, intermédiaires en bourse - dans un but d'ouverture du capital au public, de mettre à la disposition du marché, le jour de l'introduction, une quantité de titres à la vente à un prix minimal.

Les ordres d'achat exprimés en réponse, sont centralisés et servis par la Bourse conformément à l'article 66 ci-après.

ARTICLE 60

La procédure ordinaire est celle qui permet à la Bourse, lorsque le capital de la société concernée est suffisamment diffusé dans le public, de procéder à l'inscription directe de la valeur sur l'un des marchés de la cote pour y être négociée dans les conditions de cotation habituellement pratiquées sur ledit marché, à partir d'un cours d'introduction fixé par la Bourse.

ARTICLE 61

La procédure d'introduction par offre publique de vente est celle qui permet aux introducteurs, dans un but d'ouverture du capital au public, de recourir préalablement à l'ouverture des négociations des titres de la société sur l'un des marchés de la cote, à l'offre publique de vente telle que définie au sous-titre 4 du titre IV du présent règlement général et aux articles 67 et 68 ci-après.

Sous-section 1 - *Dispositions communes*

ARTICLE 62

La première cotation des titres admis à la cote est annoncée par un avis de la Bourse sur son bulletin faisant connaître l'identité de la collectivité émettrice et de ou des intermédiaires qu'elle a chargés de suivre les opérations d'admission et d'introduction, le nombre, la nature et les caractéristiques des titres admis, le prix stipulé par l'émetteur ou par les vendeurs, la procédure de première cotation choisie et, d'une manière générale, toutes les précisions nécessaires à l'information du public.

ARTICLE 63

Sauf disposition contraire annoncée dans l'avis visé à l'article précédent, les ordres non exécutés le premier jour de cotation et non assortis de précision quant à leur durée de validité sont considérés comme des ordres à révocation.

ARTICLE 64

Le résultat de la mise en œuvre des procédures de première cotation donne lieu à publication d'un avis de la Bourse sur son bulletin faisant connaître notamment le cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres échangés, les conditions dans lesquelles les cotations seront poursuivies les jours suivants.

Sous-section 2 - *La procédure de mise en vente à un prix minimal*

ARTICLE 65

L'avis de la Bourse annonçant l'introduction d'une valeur selon la procédure de mise en vente précise notamment le nombre de titres mis à la disposition du marché par les introducteurs - actionnaires et dirigeants de la collectivité émettrice, intermédiaires en Bourse - et le prix minimal de cession que ceux-ci ont fixé. Cet avis est publié au moins cinq jours de bourse avant la date de la première cotation.

Avec l'accord de la Bourse, les introducteurs peuvent se réserver la faculté de modifier le prix d'offre minimal qu'ils ont initialement stipulé, à la condition que l'éventualité en ait été

prévue dans l'avis d'introduction et que le prix finalement retenu soit publié deux jours de bourse au moins avant la date de la première cotation. Ces nouvelles modalités font l'objet d'un avis publié par la Bourse sur son bulletin et qui précise les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d'achat précédemment émis.

ARTICLE 66

Pour la réalisation d'une mise en vente, la Bourse centralise les ordres d'achat que lui transmettent les intermédiaires en bourse. Elle n'accepte que des ordres à cours limité et a la faculté d'éliminer du marché d'introduction les ordres assortis d'une limite qui lui paraît excéder anormalement le prix d'offre minimal.

La Bourse peut diviser en plusieurs lots les titres mis à la disposition du marché et affecter chaque lot à la satisfaction des demandes retenues, classées par limite et, le cas échéant, préalablement réduites.

Le cours coté de l'introduction correspond à la limite inférieure du dernier ordre servi. Ce cours est unique.

Sous-section 3 - *La procédure d'offre publique de vente*

ARTICLE 67

L'avis de la Bourse annonçant l'introduction d'une valeur selon la procédure d'offre publique de vente précise notamment le nombre de titres mis à la disposition du marché par les introducteurs et le prix de vente auxquels ces titres sont proposés. Cet avis est publié cinq jours de bourse au moins avant la date prévue pour la première cotation.

Avec l'accord de la Bourse, les introducteurs peuvent se réserver la faculté de modifier le prix d'offre qu'ils ont initialement stipulé, à la condition que l'éventualité en ait été prévue dans le prospectus de l'offre publique de vente.

Ces nouvelles modalités font l'objet d'un avis publié par la Bourse qui précise les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d'achat précédemment émis.

ARTICLE 68

Avec l'accord de la Bourse, les introducteurs peuvent prévoir que les ordres d'achat émis en réponse à l'offre publique de vente soient répartis en catégories différenciées.

Ces catégories peuvent être établies en fonction de la quantité de titres demandés et de la qualité des donneurs d'ordres.

Un avis de la Bourse fait connaître les conditions de recevabilité des ordres d'achat par les intermédiaires en Bourse. Cet avis fixe également les conditions dans lesquelles ces ordres sont retransmis à la Bourse et l'étendue des précisions qu'il peut requérir des intermédiaires en bourse en ce qui concerne l'identification des donneurs d'ordres. Il détermine également les normes selon lesquelles l'état des ordres d'achat est arrêté et les titres visés par l'offre sont répartis entre les donneurs d'ordres.

Sous-section 4 - *La procédure ordinaire*

ARTICLE 69

L'avis de la Bourse annonçant l'introduction d'une valeur selon la procédure ordinaire, doit être publié au moins deux jours de bourse avant le premier jour de cotation.

Il doit préciser, notamment, la date de première cotation, le cours d'introduction et le marché sur lequel les négociations auront lieu.

Chapitre 4 : **Conditions de séjour des valeurs à la cote et radiation**

ARTICLE 70

Sauf opposition du CMF, la Bourse peut décider la radiation des valeurs de la cote. Cette radiation peut également être demandée par la collectivité émettrice dans les conditions fixées aux articles suivants .

ARTICLE 71

La radiation d'une valeur de la cote fait l'objet d'une décision notifiée à la collectivité émettrice et d'un avis publié par la Bourse, précisant la date de prise d'effet de cette mesure.

ARTICLE 72

Outre les cas de disparition de sociétés, pour quelque motif que ce soit ainsi que les cas de radiation prévus à l'article 46 du présent règlement pour les sociétés du second marché, les éléments pris en considération par la Bourse pour motiver sa décision de radier de la cote les titres de capital émis par une société sont :

- la moyenne quotidienne des transactions exprimées en dinars et en titres échangés, ainsi que le nombre de jours de bourse où les titres ont fait l'objet d'une cotation, appréciés sur une année.

- la mise en paiement de dividendes sur les deux derniers exercices ;

- le pourcentage du capital diffusé dans le public ;

- le respect des engagements d'information et d'organisation incombant à la société émettrice ;

- le respect des dispositions réglementaires et légales des sociétés admises à la cote.

Les seuils retenus pour l'examen d'un dossier de radiation sont arrêtés périodiquement. Toute révision fait l'objet d'un avis publié par la Bourse.

ARTICLE 73

Sauf décision contraire de la Bourse, la radiation d'un titre de capital entraîne la radiation de tous les autres titres dont la définition fait référence aux titres radiés, tels que les titres participatifs et les obligations convertibles en actions ainsi que les bons relatifs à ces titres.

Sauf décision contraire de la bourse, les titres de créance qui ne donnent pas accès au capital sont maintenus sur le marché obligataire jusqu'au remboursement final.

Sous titre 2 : **LE MARCHÉ HORS-COTE**

ARTICLE 74

Les titres de capital et de créance de toute société anonyme faisant appel public à l'épargne, non admis à la cote de la Bourse, sont négociés sur un marché, ci-après appelé, hors-cote.

ARTICLE 75

Sur décision de la Bourse, les valeurs non admises à la cote de la Bourse justifiant d'une fréquence régulière de cotation, sont négociées selon les règles applicables aux marchés de la cote. Elles font l'objet d'un relevé quotidien du hors-cote.

ARTICLE 76

Pour les valeurs non admises à la cote de la Bourse ne justifiant pas d'une fréquence régulière de cotation, les ordres sont affichés sur le support de cotation selon la formule "tout ou rien", pour une durée de quatre jours de Bourse. Pendant cette période, les éventuels ordres en réponse, ainsi que les ordres concurrents, sont affichés sur le même support, sans aucune possibilité de réalisation de transaction.

A l'issue de cette période, les transactions susceptibles d'avoir lieu sont réalisées entre les meilleures offres et les meilleures demandes, si le marché le permet.

Les offres et les demandes affichées sur le support de cotation au cours de la première journée, sont publiées au bulletin de la Bourse.

A l'issue de la période de quatre séances de Bourse, si les ordres initialement affichés ainsi que les ordres affichés en réponse ou en concurrence n'ont pu recevoir exécution, ils sont automatiquement rayés du support de cotation. Ils ne peuvent être réintroduits qu'après l'écoulement de quatre séances de Bourse.

Les valeurs mobilières émises par les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, dont les offreurs ou les demandeurs entendent bénéficier des avantages du marché tel que prévu à l'article 71 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, sont négociées selon les conditions du présent article.

Sous-titre 3 : **LES NÉGOCIATIONS**

Chapitre 1 : **Règles générales**

ARTICLE 77

La cote de la Bourse et le marché hors-cote sont des marchés au comptant.

ARTICLE 78

Les cours cotés résultent de la confrontation pendant la séance de cotation, sous le contrôle de la Bourse, des ordres d'achat et des ordres de vente présentés par les intermédiaires en bourse sur le support de cotation.

Les ordres reçus ou initiés par les intermédiaires en bourse sont produits sur le marché sans délai et sans compensation ni globalisation préalable des ordres d'achat et des ordres de vente portant sur une même valeur.

ARTICLE 79

Les valeurs admises au premier et au second marché ainsi que celles du hors-cote visées à l'article 75 du présent règlement général, sont négociées, avec assistance de l'ordinateur au fixing ou en continu, dans les conditions fixées par le règlement de parquet.

Sur décision de la Bourse, les titres de créance peuvent être cotés sur le marché obligataire en continu, au fixing ou selon la technique usitée pour la tenue de marché.

Les transactions visées à l'article 76 du présent règlement général sont effectuées selon le système du fixing.

ARTICLE 80

En cas de défaut de règlement ou de livraison, en cas de non versement des contributions dues au Fonds de garantie de marché et en cas de non paiement ou de non reversement des redevances et commissions dues par un intermédiaire en bourse, ainsi qu'en cas d'agissements contraires à l'intérêt du marché et à la sécurité des opérations de la part de celui-ci, la Bourse est habilitée à lui fermer l'accès au système de cotation.

ARTICLE 81

La Bourse se dote d'une structure centrale de surveillance électronique destinée à superviser le déroulement des négociations.

Au vu des données du marché, ladite structure peut, sous l'autorité du Président Directeur Général de la Bourse ou de son représentant, réserver et faire reprendre la cotation en cours de séance, moduler les écarts permis selon les conditions du règlement de parquet et saisir les autorités compétentes lorsque la suspension de cotation de la valeur est requise.

ARTICLE 82

Les négociations sont effectuées par titres unitaires, sauf décision de la Bourse.

ARTICLE 83

Sur le marché hors-cote, et pour les valeurs négociées selon la procédure de l'article 74, un prix offert ou demandé est publié un jour au moins avant qu'une cotation puisse intervenir, lorsque la dernière cotation remonte à plus de trois mois.

ARTICLE 84

Sur la demande du CMF, la collectivité émettrice, et/ou ses principaux actionnaires, dont les titres sont admis à la cote désignent un intermédiaire en bourse spécialiste de la valeur avec lequel elle signe un contrat de liquidité pour une durée déterminée.

Par ce contrat, l'intermédiaire en bourse est chargé d'assurer la régulation du marché de cette valeur par des opérations d'achat ou

de vente pour le compte de la collectivité émettrice, et/ou ses principaux actionnaires.

Une copie du contrat de liquidité est communiquée au CMF et à la Bourse. Un modèle de contrat de liquidité fixant ses principales dispositions est arrêté par le CMF.

L'existence d'un contrat de liquidité est annoncée par avis publié au bulletin de la Bourse.

ARTICLE 85

En fonction de l'état du marché d'une valeur déterminée, la Bourse peut décider de ne faire apparaître à la cote sur cette valeur qu'un prix offert ou demandé, sans cotation.

Si le mode de cotation le permet, la Bourse peut accepter que sur une valeur un cours unique soit coté.

ARTICLE 86

Par une décision, la Bourse détermine les écarts maximaux qu'elle accepte, selon la nature des valeurs et leurs conditions de négociation, ainsi que les mesures qu'elle est habilitée à prendre au cas où ces écarts sont atteints.

ARTICLE 87

Les jours ouvrables et les heures d'ouverture et de clôture des séances de négociation sont fixés par la Bourse.

ARTICLE 88

La Bourse arrête la présentation de son bulletin et la nomenclature des chapitres. Une section est réservée aux avis et décisions.

Le bulletin quotidien précise le premier et le dernier cours ainsi que le plus haut et le plus bas des cours cotés sur chaque valeur lors de la séance de bourse du jour.

Il ne peut être fait de rectification, après la publication du bulletin de la Bourse, que pour les cours omis ou annulés et pour les erreurs matérielles.

Le bulletin de la Bourse comporte un relevé quotidien du marché hors-cote, où figurent les renseignements relatifs aux titres qui y sont négociés et dont les collectivités émettrices ou les intermédiaires en bourse qui en assurent le service financier ont tenu, informée, la Bourse.

Chapitre 2 : **Les ordres**

ARTICLE 89

Un ordre de bourse est une instruction donnée par un client à un intermédiaire en bourse, ou initiée par ce dernier dans le cadre d'un mandat de gestion ou d'une activité de contrepartie, ou de tenue de marché.

ARTICLE 90

Les ordres collectés par les organismes, autres que les intermédiaires en bourse doivent résulter d'une convention écrite entre l'intermédiaire en bourse et l'organisme collecteur, dont copie doit être déposée au CMF.

Ces ordres doivent être retransmis sans délai à l'intermédiaire en bourse, individualisés, conformément à l'article 91 ci-après, sans délai et accompagnés des moyens de couverture en fonds et en titres ou de ce qui en tient lieu.

Ils sont exécutés par l'intermédiaire en bourse selon leur rang et en concurrence avec les autres ordres reçus ou initiés par ledit intermédiaire.

Section 1 : **Le libellé des ordres**

ARTICLE 91

Tout ordre de bourse doit comporter l'indication de l'identité de son donneur, l'indication du sens de l'opération (achat ou vente), la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation, le nombre de titres à négocier, le prix et d'une manière générale toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution.

ARTICLE 92

Les ordres sont libellés "au prix du marché" ou à un cours limité.

ARTICLE 93

L'ordre au prix du marché n'est assorti d'aucune indication de prix.

Sur les marchés où les cotations sont assurées en continu, à l'ouverture, il est exécuté pour tout ou partie, voire ne reçoit aucune exécution, en fonction des ordres en place sur le marché. En cas de non exécution ou d'exécution partielle, l'ordre, ou la fraction de l'ordre non exécutée devient un ordre limité au cours d'ouverture.

Après l'ouverture, il est exécuté pour tout ou partie au prix de la meilleure limite du côté opposé du marché au moment où il est présenté. Il peut ne recevoir aucune exécution, faute d'ordres de sens contraire sur le marché. En cas d'exécution partielle, la fraction de l'ordre non exécutée devient un ordre limité au dernier cours coté.

Pour les valeurs qui ne sont pas cotées en continu, l'ordre au prix du marché est exécuté pour tout ou partie, voire ne reçoit aucune exécution, en fonction des ordres en place sur le marché. En cas d'exécution partielle, la fraction de l'ordre non exécutée devient un ordre limité au cours coté. En cas de non exécution, l'ordre reste un ordre au prix du marché pour la séance suivante si sa validité le permet.

ARTICLE 94

L'ordre à cours limité est celui par lequel l'acheteur fixe le prix maximal qu'il est disposé à payer et le vendeur le prix minimal auquel il accepte de céder ses titres. Il est exécuté si le marché le permet.

ARTICLE 95

Le montant mis en paiement d'un coupon de dividende ou d'intérêt est déduit, le jour de son détachement, du cours limité fixé par le donneur d'ordre, sauf instruction contraire de sa part.

La déduction des montants des coupons des dividendes ou intérêts est opérée par les intermédiaires en bourse du cours proposé préalablement à l'entrée des ordres sur le support de cotation.

Section 2 : *La transmission des ordres*

ARTICLE 96

L'ordre de bourse est transmis par écrit ou par téléphone à la convenance du donneur d'ordre et de l'intermédiaire en bourse.

En cas d'écrit, il doit être établi sur le modèle d'ordre pratiqué par l'intermédiaire en bourse et obligatoirement signé par le donneur d'ordre. Ledit modèle doit être agréé par le CMF.

En cas d'ordre téléphoné, la conversation doit obligatoirement être enregistrée sur un support magnétique agréé par le CMF et conservée pendant une durée d'au moins six mois. Elle doit être matérialisée par le préposé de l'intermédiaire en bourse chargé de recevoir les communications téléphoniques au moyen d'une transcription écrite. Dans tous les cas, elle doit donner lieu à une confirmation écrite par le donneur d'ordre.

Les ordres initiés par l'intermédiaire en bourse, dans le cadre d'un mandat de gestion ou d'une activité de contrepartie doivent faire l'objet d'un document écrit, transmis par la personne affectée à la gestion des portefeuilles des clients ou par la personne chargée des opérations de contrepartie, à la personne chargée des opérations de négociation.

Le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son exécution. En cas de modification et au niveau du traitement des ordres par l'intermédiaire en bourse, l'ordre modifié prend le rang, qui lui revient par rapport aux ordres déjà en carnet.

ARTICLE 97

Tout ordre est horodaté dès sa réception chez l'intermédiaire en bourse. Les conditions dans lesquelles les ordres sont horodatés font l'objet d'une décision générale du C.M.F.

Section 3 : *La validité des ordres*

ARTICLE 98

L'ordre à durée déterminée devient caduc au terme du délai stipulé, à défaut d'exécution totale dans ce délai.

ARTICLE 99

L'ordre à révocation est valable pour une durée de trente jours.

ARTICLE 100

Faute d'indication de durée, l'ordre est réputé à révocation.

ARTICLE 101

Sans préjudice des dispositions de l'article 95, la validité de l'ordre expire automatiquement avec le détachement d'un droit de souscription ou d'attribution et, de façon générale, de tout avantage particulier sur la valeur considérée.

En cas de suspension d'une valeur, la validité des ordres en carnet expire également automatiquement lorsque cette suspension excède une séance de bourse.

Par une décision particulière, la Bourse peut fixer une date à partir de laquelle les ordres non exécutés sur une valeur déterminée ont lieu d'être renouvelés par les donneurs d'ordres. Cette décision fait l'objet d'un avis publié au bulletin de la Bourse, qui précise, le cas échéant, les nouvelles conditions de transmission et de renouvellement des ordres.

Chapitre 3 : *Les opérations sur titres*

ARTICLE 102

Au plus tard trois jours de bourse avant la mise en œuvre d'une opération sur titre, la collectivité émettrice informe la Bourse et la STICODEVAM, de la date de cette mise en œuvre.

Un avis portant information de cette opération sur titre doit être publié par la Bourse au moins un jour de bourse avant sa mise en œuvre.

Section 1 : *Les droits de souscription ou d'attribution*

ARTICLE 103

Les droits de souscription ou d'attribution sont détachés le jour où commencent les opérations de souscription ou d'attribution. Ils sont négociés sur le marché dans les conditions fixées par la Bourse.

ARTICLE 104

A l'issue de la période normale d'exercice des droits, la Bourse organise une séance dite de régularisation dans les conditions qu'elle arrête.

Cette séance doit permettre, sans toutefois le garantir, l'exécution des ordres parvenus chez les intermédiaires en bourse le dernier jour de la période d'exercice des droits dans l'intervalle séparant la fin de la séance de négociation et la fin de la journée de travail.

Les ordres en carnet non exécutés au cours de la dernière séance de bourse peuvent également recevoir exécution dans le cadre de cette séance de régularisation.

Section 2 : *Les coupons*

ARTICLE 105

Le détachement d'un coupon d'intérêt ou de dividende s'effectue le jour de sa mise en paiement.

Chapitre 4 : Les transactions de blocs

ARTICLE 106

Est considérée comme transaction de bloc, la transaction portant sur une quantité déterminée de titres, convenue entre l'intermédiaire en bourse acheteur et l'intermédiaire en bourse vendeur, et autorisée selon les principes définis dans le présent chapitre.

ARTICLE 107

Les transactions de blocs ne peuvent porter que sur l'une des valeurs dont la liste est arrêtée par la Bourse.

Le nombre de titres négociés doit être au minimum égal à la taille normale du bloc de la valeur considérée. La taille normale du bloc est établie par application de critères définis par une décision de la Bourse.

ARTICLE 108

Les transactions de blocs ne sont autorisées qu'à l'issue de la séance de négociation.

ARTICLE 109

Pour les valeurs cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s'effectuer à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande constatée à la clôture de la dernière séance de bourse, ou à un prix compris entre ces deux limites. Ce prix peut être diminué ou augmenté d'une marge dont la Bourse arrête le taux maximal.

Pour les valeurs qui ne sont pas cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s'effectuer au prix coté lors de la dernière séance de bourse. Ce prix peut être diminué ou augmenté d'une marge dont la Bourse arrête le taux maximal.

ARTICLE 110

Sauf autorisation expresse de la Bourse, publiée par avis au bulletin de la Bourse, les transactions de blocs sur une valeur sont interdites :

- lorsque la valeur fait l'objet d'une mesure de suspension ;
- lorsque la valeur n'a pas été cotée pendant la séance de bourse du jour.

ARTICLE 111

Toute transaction de bloc est déclarée à la Bourse par le ou les intermédiaires en bourse qui ont effectué l'opération dans les conditions prévues par une décision de la Bourse.

ARTICLE 112

Les transactions de blocs sont dénouées dans les mêmes conditions que les titres négociés sur le marché central.

ARTICLE 113

En cas de défaillance de l'une des deux parties, la Bourse annule la transaction de bloc.

Les transactions de blocs ne sont pas couvertes par le Fonds de garantie de marché.

ARTICLE 114

La Bourse contrôle la régularité des transactions de blocs. Elle les intègre aux statistiques quotidiennes de marché.

Chapitre 5 : La contrepartie sur valeurs mobilières

ARTICLE 115

L'opération de contrepartie consiste pour un intermédiaire en bourse à acheter ou à vendre des titres pour son propre compte dans les conditions du présent chapitre. Elle ne peut intervenir qu'en réponse à un ordre exprimé sur le support de cotation.

Aucun intermédiaire en bourse ne peut réaliser une opération de contrepartie en réponse à un ordre de son client, s'il ne l'a pas préalablement exprimé sur le support de cotation.

ARTICLE 116

Tous les titres admis à la cote ou figurant au relevé quotidien du hors-cote peuvent faire l'objet d'opérations de contrepartie;

ARTICLE 117

Les opérations ordinaires de contrepartie sont effectuées pendant la séance de bourse.

Les opérations de contrepartie portant sur des blocs de titres sont réalisées dans les mêmes conditions que celles applicables aux transactions de blocs définies au chapitre précédent.

ARTICLE 118

L'intermédiaire en bourse n'est autorisé à effectuer une opération de contrepartie que lorsque son carnet d'ordre ne comporte pas d'ordres pouvant être exécutés aux conditions auxquelles il peut réaliser la contrepartie.

Sur le marché, les opérations de contrepartie portant sur des valeurs cotées en continu ne sont exécutées, à l'achat ou à la vente, que lorsque les ordres exprimés sur une valeur n'ont pas été satisfaits après l'écoulement d'une durée fixée par le règlement de Parquet.

Lorsque l'opération de contrepartie est une opération en réponse à un ordre introduit par le même intermédiaire en bourse, la période d'attente pour conclure l'opération est portée au double de celle prévue par le règlement de Parquet.

ARTICLE 119

Pour les valeurs cotées au fixing, ainsi que pour le fixing d'ouverture pour les valeurs cotées en continu, les opérations de contrepartie ne sont acceptées que lorsque les ordres de la clientèle n'ont pas permis un premier fixing.

ARTICLE 120

Les opérations de contrepartie peuvent intervenir à l'achat à la seule initiative de l'intermédiaire en bourse.

Les titres acquis dans le cadre d'opérations de contrepartie réalisées à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement sont obligatoirement remis sur le marché chaque fois que l'état de ce dernier l'exige à condition que le prix permette de couvrir l'achat initial et les loyaux coûts de gestion des titres acquis. A défaut, cette mesure cesse d'être obligatoire.

Chapitre 6 : L'annulation des négociations

ARTICLE 121

La Bourse peut annuler un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours lorsque ce cours ou cette transaction ont été réalisés en contravention à la réglementation en vigueur ou en raison d'une erreur matérielle, si ce cours ou cette transaction n'ont pas donné lieu à des effets irréversibles.

TITRE III : LES ENREGISTREMENTS ET LES DÉCLARATIONS

Sous-titre 1 : LES ENREGISTREMENTS

ARTICLE 122

Les transactions susceptibles d'enregistrement visées à l'article 70 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, ainsi que les transactions visées à l'article 71 de la loi sus-visée, sont enregistrées auprès de la Bourse par les intermédiaires en bourse, dans des registres tenus à cet effet, dans les conditions du présent chapitre.

Préalablement à l'enregistrement, la Bourse doit s'assurer que lesdites transactions ne relèvent pas des marchés de négociation.

ARTICLE 123

Les registres peuvent revêtir la forme d'un livre manuel ou d'un support magnétique.

ARTICLE 124

Les registres doivent obligatoirement indiquer :

- 1 - l'identité du ou des acquéreurs ;
- 2 - l'identité du ou des vendeurs ;
- 3 - l'identification de la valeur ;
- 4 - la dénomination de l'émetteur ;
- 5 - le prix unitaire et le prix global ;
- 6 - le nombre de titres échangés ;
- 7 - le ou les intermédiaires en bourse représentants des parties à la transaction ;
- 8 - la date du dépôt ;
- 9 - la date et le numéro d'enregistrement.

Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée de l'acte de cession, des statuts de la société et comporter les renseignements cités aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article.

ARTICLE 125

Outre les documents exigés à l'article 124 :

- les demandes d'enregistrement des transactions ayant lieu entre conjoints doivent être accompagnées du document attestant les liens du mariage ;
- les demandes d'enregistrement des transactions ayant lieu entre ascendants et descendants doivent être accompagnées des extraits de naissance des parties ;
- les demandes d'enregistrement des transactions ayant lieu entre deux sociétés dont l'une détient directement 34 % au moins dans le capital de l'autre ou celles ayant lieu entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale détient directement 34 % au moins dans le capital de la société, doivent être accompagnées de l'attestation de participation ;
- les demandes d'enregistrement des transactions ayant lieu entre le porteur et le cocontractant dans une convention de portage, doivent être accompagnées de la référence du dépôt préalable de la convention de portage auprès du CMF et de la Bourse ;
- les demandes d'enregistrement des transactions ayant lieu entre deux actionnaires, lorsque la transaction porte sur des actions de garantie, doivent être accompagnées d'une copie de la résolution de désignation du nouvel administrateur ;
- les demandes d'enregistrement des opérations décidées dans le cadre de la restructuration des entreprises publiques et à participation publique ou à majorité publique doivent être accompagnées de la notification des autorités compétentes ;
- les demandes d'enregistrement des transactions ayant lieu entre deux personnes physiques ou morales lorsque la transaction, incluse dans une convention autre qu'une simple vente, en constitue un élément nécessaire, doivent être accompagnées de ladite convention.

A l'exception des transactions résultant des opérations de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport en capital de portefeuille, qui sont automatiquement enregistrées à l'appui des actes juridiques justifiant ces opérations, toute autre transaction incluse dans une convention autre qu'une simple vente, et en constituant un élément nécessaire, doit faire l'objet d'un avis de la Bourse publié sur son bulletin durant 10 jours de bourse.

Si à l'issue de cette période, aucune opposition motivée à l'enregistrement n'est adressée à la Bourse, celle-ci procède à l'enregistrement. Dans le cas contraire, le dossier est transmis pour décision au CMF qui se prononce sur le bien fondé de l'opposition.

Sous-titre 2 : LES DECLARATIONS

ARTICLE 126

Les transactions visées à l'article 87 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, déclarées à la Bourse sont enregistrées dans des registres ad-hoc.

Ces registres doivent revêtir la forme d'un livre manuel ou d'un support magnétique.

ARTICLE 127

La Bourse délivre à la société concernée une attestation de déclaration.

ARTICLE 128

Les registres de déclaration doivent obligatoirement indiquer :

- 1 - l'identité, la nationalité et la résidence du ou des acquéreurs ;
- 2 - l'identité, la nationalité et la résidence du ou des vendeurs ;
- 3 - l'identification de la valeur ;
- 4 - la dénomination, la résidence et la nationalité de l'émetteur ;
- 5 - le prix unitaire et le prix global ;
- 6 - le nombre de titres échangés ;
- 7 - la date et le numéro de la déclaration.

TITRE IV : LES OPERATIONS PARTICULIERES

Sous titre 1 : LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Chapitre 1 : Les offres publiques d'acquisition facultatives

ARTICLE 129

Les dispositions du présent chapitre concernent les offres publiques d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance par une personne agissant seule ou de concert au sens de l'article 6 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, d'une société réputée faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 130

L'offre publique d'acquisition peut être soit une offre publique d'achat ou OPA, soit une offre publique d'échange ou OPE.

Lorsque l'offre publique est une offre d'échange avec soulte en espèces, les règles particulières applicables sont celles des offres publiques d'achat ou celles des offres publiques d'échange selon le cas, en fonction du caractère principal donné à son opération par l'initiateur de l'offre publique, sous réserve de l'accord du CMF.

Section 1 : *Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de capital ou donnant accès au capital - procédure ordinaire.*

Sous-section 1 - *Dispositions communes aux offres publiques d'achat et aux offres publiques d'échange*

ARTICLE 131

Le projet d'offre publique est déposé au CMF par un ou plusieurs intermédiaires en bourse garantissant pour le compte de la ou des personnes qui prennent l'initiative de l'opération, le caractère irrévocable des engagements pris.

A l'appui du projet d'offre publique, le ou les intermédiaires en bourse présentateurs déposent au CMF un dossier précisant :

- l'objectif poursuivi par l'initiateur, les intentions qui sont les siennes au jour du dépôt de l'offre notamment ses intentions pour les douze mois à venir à l'égard de la société visée dans le domaine de la politique industrielle, financière et sociale, l'existence ou non d'un accord entre l'initiateur de l'offre et les dirigeants de la société visée ;
- le cas échéant, le nombre et la nature des titres de la société visée que l'initiateur de l'offre détient déjà ;
- que l'offre porte sur la totalité des titres ou un seuil fixé par l'initiateur ;
- éventuellement, et lorsque l'offre porte sur la totalité des titres, le nombre de titres présentés en réponse à l'offre en deçà duquel l'initiateur se réserve la faculté de renoncer ou renoncera à son opération ;

- le prix ou les parités d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues.

La présentation du dossier, établi selon les normes fixées par le CMF, est faite par lettre adressée au CMF, garantissant sous la signature du ou des intermédiaires en bourse présentateurs le caractère irrévocable et la teneur des engagements pris par l'initiateur de l'offre.

Si l'offre est une offre publique d'échange dont l'initiateur propose la remise de titres à émettre en échange des titres de la société visée, l'irrévocabilité des engagements pris par l'initiateur emporte l'obligation pour ses dirigeants de proposer à l'assemblée générale des actionnaires une résolution visant à décider l'émission des titres destinés à rémunérer les vendeurs aux clauses et conditions prévues dans l'offre publique.

Dès que le CMF est saisi du projet, il publie sur son bulletin un avis de dépôt et en informe la Bourse qui suspend la cotation des titres concernés. La Bourse publie alors un avis relatif à la suspension en raison du dépôt d'une offre publique.

Le CMF dispose d'un délai de 10 jours de bourse qui suivent le jour du dépôt du dossier pour se prononcer sur la recevabilité de l'offre.

Au cours du même délai, le CMF informe la société visée, qui doit lui communiquer dans un délai de 5 jours de bourse une note d'information précisant notamment :

- la répartition de son actionnariat ;
- l'existence éventuelle d'accords avec des tiers ;
- l'existence ou non d'un accord entre l'initiateur de l'offre et les dirigeants de la société visée ;
- la situation financière de la société ;
- l'avis motivé du conseil d'administration sur l'offre publique.

Si le CMF déclare l'offre publique recevable, il publie l'avis d'ouverture de l'offre.

Si le CMF a déclaré l'offre publique irrecevable, il publie l'avis d'irrecevabilité de l'offre.

ARTICLE 132

L'offre publique peut porter sur tout ou partie des titres de capital et des titres donnant accès au capital de la société.

Lorsque l'offre publique ne porte pas sur la totalité des titres de capital et des titres donnant accès au capital de la société émettrice, elle doit viser au minimum 10 % des titres.

Lorsque les titres de la société visée sont négociés sur le marché hors-cote, les clauses statutaires de préemption et d'agrément sont réputées non écrites à l'égard de l'initiateur.

ARTICLE 133

Le CMF est habilité à exiger du ou des intermédiaires en bourse présentateurs, au cours de la période de 10 jours visée à l'article 131, toutes justifications et garanties complémentaires et à requérir le dépôt d'une couverture en espèce ou en titres.

Il peut également lui demander le réexamen de son projet, s'il n'estime pas acceptables :

- le prix ou les parités d'échange proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ;
- le seuil, exprimé en nombre minimal de titres présentés, de la faculté de renonciation de l'initiateur ;
- la nature, les caractéristiques, le marché des titres proposés en échange.

ARTICLE 134

La reprise des cotations des titres de la ou des sociétés concernées intervient deux jours de bourse après la publication de l'avis d'ouverture de l'offre ou de l'avis d'irrecevabilité de l'offre.

ARTICLE 135

L'avis d'ouverture de l'offre publique précise l'identité de l'initiateur de l'offre, la dénomination du ou des établissements présentateurs, le nombre de titres déjà détenus par l'initiateur de l'offre, éventuellement le nombre de titres qui doivent être présentés en réponse à l'offre pour que celle-ci comporte une suite positive, le prix offert ou les parités d'échange proposées, la date d'ouverture de l'offre, la date de clôture de l'offre, les conditions prévues pour la livraison des titres et le règlement des capitaux et, d'une manière générale, le calendrier d'ensemble de l'opération.

L'avis d'ouverture de l'offre publique comprend également la note d'information produite par la société visée;

Le délai de l'offre ne peut être inférieur à 10 jours de bourse.

Pendant toute la période de validité d'une offre, le CMF, peut proroger la date de clôture de cette offre. Un avis du CMF fait connaître le nouveau calendrier de l'offre publique et des suites qu'elle peut comporter.

ARTICLE 136

Les personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre transmettent leurs ordres aux intermédiaires qualifiés jusque et y compris la date de clôture de l'offre. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.

ARTICLE 137

Les intermédiaire en bourse remettent à la Bourse qui centralise l'offre publique, les titres offerts par leurs clients en réponse à l'offre publique, au plus tard à la date limite fixée dans l'avis d'ouverture de l'offre. Ce dépôt est accompagné d'une lettre certifiant qu'il est effectué aux clauses et conditions de l'offre publique et d'un bordereau récapitulatif indiquant, par dossier de client, le nombre de titres offerts. Le dénouement de l'opération en espèces et en titres est réalisé conformément au titre VI du présent règlement.

Lorsque l'offre ne porte que sur une partie des titres existants, la réduction des ordres présentés en réponse à l'offre est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

ARTICLE 138

Le résultat de l'offre publique est communiqué au CMF, il fait l'objet d'un avis de la Bourse. Cet avis fait connaître soit que l'offre est déclarée sans suite, soit que l'offre comporte une suite positive.

Si l'offre est déclarée sans suite, le même avis, ou un avis ultérieur précise la date à laquelle les titres qui auraient été présentés en réponse à l'offre seront restitués aux intermédiaires déposants.

Si l'offre comporte une suite positive, l'avis précise le nombre de titres acquis par l'initiateur. Dans le cas d'une réduction des ordres, il précise également la date à laquelle les titres qui auraient été présentés en réponse à l'offre seront restitués aux intermédiaires déposants.

ARTICLE 139

Pendant la période qui s'écoule entre la date de clôture de l'offre et soit la date de publication de l'avis annonçant que l'offre comporte une suite positive, soit la date à laquelle les titres seront restitués aux intermédiaires déposant, l'initiateur de l'offre et les personnes qui ont agi de concert avec lui ne peuvent ni céder sur le marché des titres de la société visée détenus à la clôture de l'offre, ni acheter les titres de la même société à un prix supérieur à celui de l'offre.

Sauf dérogation de la Bourse, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux opérations de contrepartie.

ARTICLE 140

Une offre publique concurrente d'une offre déjà ouverte peut être présentée au CMF et déclarée recevable par lui, à la condition

de satisfaire aux règles prévues aux articles 131 et 132 ci-dessus et d'être déposée cinq jours de bourse au moins avant la date de clôture de l'offre antérieure.

ARTICLE 141

Dès que le CMF est saisi du projet d'offre concurrente, il en informe immédiatement la Bourse qui suspend la cotation des titres de la ou des sociétés concernées.

Le CMF informe également la société visée qui communique l'avis motivé prévu à l'article 131.

Le CMF publie l'avis de dépôt du projet d'offre concurrente.

ARTICLE 142

Le CMF dispose d'un délai de cinq jours de bourse à compter du jour qui suit le jour du dépôt du dossier pour se prononcer sur la recevabilité de l'offre concurrente. Au terme de ce délai, il fait connaître sa décision par un avis de recevabilité ou d'irrecevabilité.

Si le CMF a déclaré l'offre publique concurrente recevable, la publication de l'avis de recevabilité vaut ouverture de l'offre concurrente.

Cette publication rend nuls et non avenue les ordres émis en réponse à l'offre antérieure, adressés aux intermédiaires en bourse en suite de la publication de celle-ci.

ARTICLE 143

L'initiateur d'une offre antérieure fait connaître au CMF, au plus tard cinq jours de bourse après la publication de l'avis d'ouverture de l'offre concurrente, s'il maintient ses propositions initiales, y renonce, modifie la nature et les conditions de son offre initiale, surenchérit sur son offre publique d'achat ou modifie son offre publique d'échange.

ARTICLE 144

Dans l'hypothèse où des offres publiques sont successivement publiées, le CMF aligne sur la date de clôture de la dernière offre les dates prévues pour la clôture de l'offre ou des offres antérieures.

Les personnes qui désirent répondre favorablement choisissent la ou les offres à laquelle ou auxquelles ils désirent présenter leurs titres.

ARTICLE 145

Pendant la durée de l'offre publique, les transactions de blocs sont interdites.

Pendant cette même période, les ordres destinés à être exécutés sur le marché doivent comporter expressément la mention : "pour le marché"

La validité des ordres non exécutés pendant la durée de l'offre expire de plein droit à la clôture de celle-ci.

ARTICLE 146

Pendant la durée de l'offre publique, les sociétés concernées, leurs administrateurs, les personnes détenant au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales ordinaires et les autres personnes agissant de concert avec elles, directement ou indirectement, sont tenues de déclarer au CMF et à la Bourse, leurs opérations d'achat et de vente. Ces opérations font l'objet d'un avis de la Bourse, sur son bulletin au plus tard deux jours de bourse à partir de la date de dépôt de la déclaration.

L'avis mentionne aussi le nombre total des échanges auxquels les titres des sociétés concernées ont donné lieu pendant la séance de bourse.

La même règle s'applique aux personnes qui ont acquis depuis le dépôt de l'offre, directement ou indirectement, une quantité de titres de l'une des sociétés concernées représentant au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société.

ARTICLE 147

Dans le cas d'une offre publique d'échange par laquelle l'initiateur de l'offre propose des actions ou des titres donnant accès au capital aux détenteurs des titres de la société visée, les déclarations et les publications par un avis de la Bourse s'entendent des opérations portant sur les titres proposés en échange et de celles portant sur les actions des sociétés concernées.

ARTICLE 148

Lorsque plus de six semaines se sont écoulées depuis la publication de l'avis d'ouverture d'une offre publique, le CMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres publiques successives dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours de bourse à compter de la date de publication de l'avis officialisant chaque surenchère. La décision du CMF fait l'objet de la publication d'un avis.

Sous-section 2 - Dispositions particulières aux offres publiques d'achat

ARTICLE 149

L'initiateur d'une offre publique d'achat a la faculté de surenchérit sur les termes de son offre jusqu'à la clôture de celle-ci. Les nouvelles conditions et, le cas échéant, les nouveaux délais fixés pour l'offre sont portés à la connaissance du public par avis du CMF. Les ordres en réponse à l'offre qui ont été déjà transmis restent valables.

ARTICLE 150

Pendant la durée de son offre, l'initiateur ou les personnes qui agissent de concert avec lui sont autorisés à intervenir sur le marché des titres de la société visée, sauf si l'initiateur s'est réservé la faculté de renonciation prévue au 4ème tiret du 2ème alinéa de l'article 131 ou si l'offre ne porte que sur une partie des titres.

Lorsque l'intervention sur le marché est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix au moins à 102 % du prix stipulé dans l'offre et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé sur le marché, est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre.

La même règle s'applique, le cas échéant, au marché des droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société visée, lorsque l'intervention sur le marché est réalisée à un prix supérieur au prix de parité, calculé par différence entre le prix de l'offre et le prix d'émission. Le relèvement de ce prix au moins à 102 % du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectif de parité, est automatique, sous les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa précédent.

ARTICLE 151

Les offres publiques d'achat concurrentes et les surenchères sont libellées à un prix supérieur d'au moins 2 % du prix stipulé pour chacun des titres de la société visée par l'offre publique d'achat ou la surenchère précédente et portent sur un nombre de titres au moins égal à celui de l'offre qui la précède.

Toutefois, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère peut être déclarée recevable si son initiateur, sans modifier le prix stipulé, se limite à supprimer la condition d'un nombre minimal de titres présentés en réponse pour que son offre comporte une suite positive ou si son initiateur, sans modifier le prix stipulé, propose d'acquérir au moins 10 % des titres en sus de ceux visés par l'offre précédente.

Sous-section 3 - Dispositions particulières aux offres publiques d'échange

ARTICLE 152

L'initiateur d'une offre publique d'échange a la faculté de modifier les termes de son offre jusqu'à la clôture de celle-ci.

S'il a déclaré l'offre modifiée recevable, le CMF fait connaître les nouvelles conditions et, le cas échéant, les nouveaux délais fixés pour l'offre par un avis qu'il publie. Les ordres en réponse à l'offre qui ont été déjà transmis restent valables.

ARTICLE 153

Lorsqu'une offre publique d'échange est en concurrence avec une ou plusieurs autres offres publiques, le CMF apprécie si les modifications qui lui sont apportées améliorent significativement les conditions d'échange stipulées et rendent nécessaire la prolongation des délais prévus.

ARTICLE 154

Pendant la durée de son offre, l'initiateur, ainsi que les personnes qui agissent de concert avec lui, ne peut intervenir directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'autrui, sur le marché des titres de la société visée, ni sur celui des titres proposées en échange.

Section 2 : **Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de capital ou donnant accès au capital - procédure simplifiée**

ARTICLE 155

Le CMF peut autoriser l'emploi d'une procédure simplifiée d'offre publique d'achat ou d'échange, lorsque l'initiateur détient directement ou indirectement, seul ou de concert, les deux tiers, au moins, du capital ou/et des droits de vote d'une société.

Sous-section 1 - *Cas d'offres publiques d'échange*

ARTICLE 156

L'offre publique d'échange simplifiée, qui ne peut résulter que de l'application de l'article 155 et sous réserve des dispositions de l'article 133, est centralisée par la Bourse.

Avec l'accord du CMF, la durée d'une offre publique d'échange simplifiée peut être limitée à quinze jours de bourse.

Sous-section 2 - *Cas d'offres publiques d'achat*

ARTICLE 157

L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées par l'avis d'ouverture de l'offre et, sauf dérogations fixées par le CMF selon les dispositions prévues au sous-titre 3 du Titre II, l'initiateur de l'offre publique, au jour de l'ouverture de l'offre, se porte acquéreur sur le marché pour la totalité des titres.

Avec l'accord du CMF, la durée d'une offre publique d'achat simplifiée peut être limitée à dix jours de bourse.

ARTICLE 158

Si l'offre publique est une offre d'achat résultant de l'application de l'article 155 et sous réserve des dispositions de l'article 133, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord du CMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de transactions pendant les soixante jours de bourse précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre publique, lorsque cela est possible.

A l'issue de la période d'offre publique, l'initiateur fait connaître le nombre de titres acquis pendant cette période à la Bourse qui en assure la publication.

Section 3 : **Les offres publiques d'achat ou d'échange des titres de créance ne donnant pas accès au capital**

ARTICLE 159

Avec l'accord du CMF, les offres publiques visant l'achat ou l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital, admis à la cote ou négociés sur le marché hors-cote, sont réalisés par centralisation auprès de la Bourse, selon la procédure simplifiée d'offre publique.

Ces offres publiques peuvent être des offres d'achat ou d'échange avec ou sans soulte.

ARTICLE 160

L'initiateur adresse au CMF une lettre par laquelle il prend l'engagement irrévocable d'acquérir ou d'accepter en échange, pendant un délai minimal de dix jours de bourse, tout ou partie des titres qui viendraient à lui être présentés. Lorsque l'offre ne porte que sur une partie des titres existants, la réduction des ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à l'offre est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

L'initiateur fait connaître dans sa lettre les raisons de son offre et les conditions dans lesquelles les détenteurs de titres qui ne souhaiteront pas répondre positivement à cette offre resteront créanciers de la société et pourront négocier leurs titres, une fois l'offre achevée.

Il fait connaître également soit le prix auquel il se portera acquérir des titres, soit les conditions d'échange proposées, en précisant en particulier la nature et les spécifications des titres proposés en échange, les parités d'échange prévues et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces.

Il doit appuyer ses engagements de la garantie d'un ou de plusieurs établissements financiers.

ARTICLE 161

Si l'offre est déclarée recevable, l'avis d'offre publique simplifiée publié par le CMF précise notamment l'identité de l'initiateur, le nombre de titres de la société ou de la collectivité visés par l'offre, la dénomination du ou des établissements présentateurs ayant donné leur garantie à l'opération, le prix offert ou, le cas échéant, les conditions d'échange proposées et la durée de validité de l'offre.

ARTICLE 162

Sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux offres publiques d'achat ou d'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital.

Chapitre II : **Les offres publiques d'acquisition de titres de capital - le dépôt obligatoire -**

ARTICLE 163

Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer le contrôle majoritaire en droits de vote d'une société dont les titres sont admis à la cote ou négociés sur le marché hors-cote, elle est tenue d'en informer immédiatement le CMF et, le cas échéant, de déposer un projet d'offre publique visant le reste du capital.

Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive.

ARTICLE 164

Le CMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, si la ou les personnes visées à l'article 163 justifient auprès de lui de la réalisation d'une des conditions suivantes :

a) l'acquisition résulte soit d'une transmission à titre gratuit, soit d'une augmentation de capital en numéraire réservée à des personnes dénommées, soit d'une opération de fusion ou d'apport partiel d'actif approuvée par les actionnaires de la société dont les titres ont été acquis ;

b) l'acquisition du nombre de titres de capital ou du nombre de droits de vote a porté la participation de l'acquéreur au-delà du seuil de la moitié du capital sans que cette acquisition n'excède 3 % du nombre total des titres de capital de la société et que l'acquéreur ou les acquéreurs s'engagent à replacer dans le public, les titres acquis en dépassement de 50 % du capital, avant la prochaine assemblée générale des actionnaires ;

c) l'augmentation du pourcentage du nombre total des titres de capital ou des droits de vote résulte de la réduction du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société ;

d) lorsque l'acquisition résulte de la conversion en actions d'obligations convertibles ;

e) Lorsque l'acquisition résulte d'une opération de privatisation d'entreprises publiques ou de vente de titres par des organismes publics.

ARTICLE 165

Si le CMF accorde la dérogation demandée, il le fait connaître par un avis publié sur son bulletin, précisant notamment le motif de la dérogation accordée et, le cas échéant, la teneur des engagements souscrits par l'acquéreur.

Sous-titre 2 : ACQUISITION DE BLOCS DE CONTROLE

ARTICLE 166

Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert qui projettent d'acquérir un bloc de titres susceptible de leur conférer le contrôle majoritaire en droits de vote dans une société faisant appel public à l'épargne, visé à l'article 6 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, doivent, avant la réalisation de l'opération, adresser leur demande au CMF, précisant notamment :

- l'identité des cédants du bloc de contrôle ;
- l'identité des acquéreurs ;
- le nombre de titres ou de droits de vote qu'elles détiennent dans la société visée et le pourcentage de leur participation ;
- le nombre de titres qu'elles se proposent d'acquérir et le pourcentage qu'ils représentent dans le capital ;
- l'intention des acquéreurs ;
- la structure détaillée du reste du capital ;
- le prix convenu ;
- le protocole de cession du bloc de titres .

ARTICLE 167

Si le CMF autorise l'acquisition du bloc de contrôle, il ordonne aux demandeurs de procéder à une offre publique d'achat dans les conditions des articles 163 à 165 ou à se soumettre à une procédure de maintien de cours enregistré en bourse, selon le cas et eu égard aux intérêts des actionnaires restants, dans les conditions de l'article 168 ci-après.

ARTICLE 168

Les personnes qui viennent à détenir un nombre de titres de nature à leur conférer le contrôle majoritaire en droits de vote dans une société faisant appel public à l'épargne qui ne résulte pas d'une convention préalable, si elles ne sont pas soumises à une OPA obligatoire telle que visée aux articles 163 à 165, sont soumises par le CMF à une procédure de maintien de cours enregistré en bourse dans les conditions de l'article 169 ci-après.

ARTICLE 169

La procédure de maintien de cours doit être assurée pendant une période qui ne peut être inférieure à 15 séances de bourse. Le cours auquel doit être assuré le maintien est celui auquel l'acquéreur a acheté le bloc de contrôle ou celui enregistré en bourse s'il est plus élevé à condition qu'il ne remonte pas à plus de 30 séances de bourse à partir de la date où la procédure de maintien a été ordonnée par le CMF.

L'engagement d'acquisition dans le cadre de cette procédure porte sur toutes les quantités qui viennent à être offertes sur le marché dans la période sus-visée et émanant d'actionnaires ne détenant pas plus de 5 % du capital.

ARTICLE 170

Lorsque le CMF ordonne une procédure de maintien de cours, il publie sur son bulletin, un avis précisant notamment l'identité de l'acquéreur du bloc, le pourcentage de participation qu'il est arrivé à détenir et les conditions auxquelles la procédure de maintien de cours sera réalisée ainsi que la date à laquelle les actionnaires concernés peuvent présenter leurs titres en réponse.

L'avis du CMF doit être publié au moins trois jours de bourse avant la date prévue pour le démarrage de la procédure de maintien de cours.

Sous-titre 3 : LES OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT

ARTICLE 171

Sous réserve des dispositions prévues par les articles formant le présent sous-titre, et sauf indication contraire, les offres publiques de retrait sont réalisées conformément aux dispositions des articles 157 et 158 ci-dessus.

ARTICLE 172

Lorsqu'une personne physique ou morale ou un groupe de personnes physiques ou morales agissant de concert arrive à détenir au moins 95% des droits de vote d'une société dont les titres sont admis à la cote ou dont les titres sont négociés sur le marché hors cote, tout autre détenteur de titres conférant des droits de vote peut demander au CMF de requérir le dépôt par cet actionnaire ou par ce groupe majoritaire d'un projet d'offre publique de retrait.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le CMF se prononce sur la demande qui lui est présentée et, s'il la déclare recevable, il la notifie à l'actionnaire ou au groupe majoritaire et lui impose le lancement d'une offre publique de retrait.

Après que le CMF se soit prononcé sur la recevabilité du projet d'offre publique de retrait et s'il l'a déclaré recevable, il publie l'avis d'ouverture de l'offre.

ARTICLE 173

La personne physique ou morale ou le groupe de personnes physiques ou morales, agissant de concert, qui détiennent au moins 95% des droits de vote d'une société dont les titres sont admis à la cote ou dont les titres sont négociés sur le marché hors-cote, peuvent déposer auprès du CMF un projet d'offre publique de retrait visant la totalité des titres de capital ou donnant accès au capital, non détenus par elles.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le CMF se prononce sur la demande qui lui est présentée et, s'il la déclare recevable, il publie l'avis d'ouverture de l'offre.

ARTICLE 174

Les avis d'ouverture des offres publiques de retrait doivent préciser qu'à l'issue de l'offre et quel que soit son résultat, la radiation de la cote de l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital de la société sera prononcée, si la société est admise à la cote de la Bourse, ou le déclassement de la société comme société faisant appel public à l'épargne, sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

ARTICLE 175

En dehors du cas cité à l'article 173 et quel que soit le niveau de sa ou leurs participations majoritaires, la ou les personnes qui contrôlent une société dont les titres sont admis à la cote ou négociés sur le marché hors-cote, doivent saisir le CMF et examiner avec lui la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait dans les cas suivants :

- lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

- lorsqu'elles décident le principe de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération des titres de capital.

Le CMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital

et des détenteurs de droits de vote de la société. Avec l'accord de la ou des personnes qui contrôlent la société, il arrête les conditions de mise en œuvre d'une procédure d'offre publique de retrait. En cas de décision d'une offre publique de retrait, il publie l'avis d'ouverture de l'offre.

ARTICLE 176

Si, lors du dépôt d'un projet d'offre publique d'acquisition dans les conditions du sous-titre 1er du présent titre, l'initiateur a fait connaître son intention de demander le maintien de la cotation des titres de la société visée une fois l'offre achevée, le CMF peut lui accorder un délai pour réaliser la rediffusion dans le public du nombre de titres nécessaire à l'établissement d'un marché. Pendant ce délai, aucune demande d'offre publique de retrait au titre des article 172 et 173 ne sera déclarée recevable par le CMF.

Sous-titre 4 : **LES OFFRES PUBLIQUES DE VENTE**

ARTICLE 177

Le projet d'une offre publique de vente de titres admis à la cote ou négociés sur le marché hors-cote, fait l'objet d'une demande présentée au CMF par la personne détentrice des titres à céder dans les conditions de l'article 179 ci-dessous.

ARTICLE 178

Sauf dérogation accordée par le CMF, au vu notamment du nombre de titres offerts ou du montant en capitaux qu'ils représentent, l'offre publique de vente doit porter sur une quantité de titres représentant soit 10% au moins du nombre de titres de capital de même nature de la société concernée, soit 100.000 titres au moins à condition que ce nombre soit supérieur à 5% des titres de capital de même nature.

Lorsque les titres de la société concernée sont négociés sur le marché hors-cote, les clauses statutaires de préemption et d'agrément sont réputées non écrites à l'égard des acquéreurs, pendant la durée de l'offre.

ARTICLE 179

Le projet de l'offre publique de vente est déposé au CMF par l'intermédiaire en bourse chef de file, garantissant, pour le compte de la ou des personnes qui prennent l'initiative de l'opération, le caractère irrévocable des engagements pris.

A l'appui du projet d'offre publique de vente, l'intermédiaire en bourse chef de file dépose au CMF un dossier précisant :

- l'objectif poursuivi par l'initiateur ;
- le nombre et la nature des titres mis en vente ;
- le cas échéant, le nombre minimal de titres qui doivent être effectivement vendus par l'initiateur pour que son offre ait une suite positive ;
- le prix auquel l'initiateur offre de céder les titres si ce dernier opte pour un prix ferme dès le jour du dépôt de son projet ;
- les conditions de paiement de ce prix.

La présentation du dossier établi selon les normes fixées par le CMF est faite par lettre adressée à celui-ci garantissant, sous la signature de l'intermédiaire en bourse chef de file, le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur de l'offre. Cette irrévocabilité prend effet à la date de parution de l'avis prévu à l'article 180 ci-après. Le CMF peut demander la caution d'un établissement financier ou le dépôt préalable des titres présentés à l'offre publique de vente par virement à la STICODEVAM ou auprès d'un teneur de compte adhérent à celle-ci.

ARTICLE 180

Dès que le CMF est saisi du projet, il publie sur son bulletin un avis de dépôt et en informe la Bourse qui peut suspendre la cotation des titres faisant l'objet de l'offre publique de vente.

Le CMF dispose d'un délai de 5 jours de bourse qui suivent le jour du dépôt du dossier pour se prononcer sur la recevabilité de

l'offre. La déclaration de recevabilité du CMF ne porte que sur le principe de l'opération.

Si le CMF déclare l'offre recevable, il publie un avis précisant l'identité de l'initiateur, le nombre de titres offerts, le prix auquel ces titres sont proposés et les conditions de réalisation de l'offre nécessaires à l'information du public.

Cet avis est publié au plus tard 4 jours de bourse avant la date prévue pour la réalisation de l'offre publique de vente étant précisé que le délai d'offre aux investisseurs ne peut être inférieur à 3 jours de bourse.

Avec l'accord du CMF et à la condition que l'éventualité en ait été prévue dans l'avis, l'initiateur peut se réserver la faculté d'assortir son offre d'une quantité minimale de titres cédés pour qu'elle ait une suite positive ou d'augmenter le nombre de titres cédés en fonction de la demande présentée en réponse à l'offre dans la limite de 25 % du nombre total de titres cédés.

ARTICLE 181

Le jour fixé pour la réalisation de l'offre publique de vente, la Bourse centralise les ordres d'achat que lui transmettent les intermédiaires en bourse. Seules les ordres limités au prix d'offre, émis en réponse à la seule offre publique de vente et valables jour, sont acceptés.

ARTICLE 182

La reprise des cotations des titres visés par l'offre publique de vente intervient deux jours de bourse après la publication de l'avis d'ouverture de l'offre ou de l'avis d'irrecevabilité de l'offre.

ARTICLE 183

Avec l'accord du CMF, l'initiateur peut prévoir que les ordres émis en réponse à son offre publique de vente soient répartis par catégories différenciées dans les conditions prévues à l'article 68 du présent règlement général.

ARTICLE 184

Parallèlement à l'offre publique de vente et si l'opération porte sur une quantité de titres égale à 20% au moins du nombre de titres de capital de la société concernée ou sur un montant de capitaux de 2 millions de dinars, le CMF peut autoriser que la diffusion soit réalisée, pour partie, par placement garantie tel que défini à l'article 56 et proposé à une ou plusieurs catégories d'investisseurs.

Dans cette hypothèse, le placement des titres doit s'effectuer sur la base d'un prix au moins égal au prix fixé pour la réalisation de cette offre publique de vente.

ARTICLE 185

A l'issue de la période de l'offre publique de vente, la Bourse communique au CMF un état récapitulatif détaillé sur le résultat de l'offre. Ce résultat fait l'objet d'un avis publié par la Bourse.

TITRE V : **LES VENTES SUR ADJUDICATION**

Sous-titre 1 : **LES VENTES JUDICIAIRES**

Chapitre 1 : **Les ventes judiciaires de valeurs mobilières de sociétés faisant appel public à l'épargne**

ARTICLE 186

Les ventes de valeurs mobilières en exécution de décisions judiciaires sont réalisées sous la responsabilité de l'huissier notaire poursuivant et de l'intermédiaire en bourse chargé de la vente, selon l'une des deux procédures suivantes décidée par la Bourse :

- la vente directe sur le marché
- la vente aux enchères publiques.

ARTICLE 187

L'huissier notaire poursuivant désigne un intermédiaire en bourse qu'il charge de la vente et lui fournit à cet effet :

1. une copie de la décision judiciaire exécutoire ;
2. les titres objet de la vente ou l'attestation de leur dépôt à la STICODEVAM ou auprès d'un teneur de comptes ou auprès de l'organisme émetteur ;
3. les documents juridiques et financiers relatifs à l'organisme émetteur des titres à vendre et dont la liste est fixée par une décision de la Bourse.

ARTICLE 188

Sans préjudice des dispositions relatives à la publicité légale prévue par la réglementation en vigueur, la vente judiciaire est annoncée au bulletin de la Bourse à la diligence de l'intermédiaire en bourse chargé de la vente, au moins trois séances de bourse avant la séance d'exécution.

ARTICLE 189

La vente directe sur le marché s'applique chaque fois qu'il s'agit de titres admis à la cote et que la quantité de titres à céder n'excède pas les capacités normales du marché.

L'intermédiaire en bourse désigné procède à la vente des titres dans les conditions habituellement pratiquées sur le marché.

ARTICLE 190

La vente aux enchères publiques a lieu au jour et dans les conditions déterminées par la Bourse. Cette procédure est réservée aux titres qui ne sont pas admis à la cote de la Bourse ou aux titres pour lesquels la procédure de vente directe n'a pas été retenue. Elle est annoncée par un avis de la Bourse qui précise la quantité de titres à céder, la nature et la spécificité des titres, ainsi que le prix minimal demandé.

Les enchères sont faites par les intermédiaires en bourse.

L'adjudication est prononcée par la Bourse aussitôt que les enchères sont épuisées. Le prix de l'adjudication est publié par un avis.

Une décision de la Bourse fixe les conditions de réalisation des opérations de vente aux enchères publiques.

ARTICLE 191

La vente des titres saisis peut être exécutée en une ou plusieurs séances, compte tenu des possibilités du marché.

ARTICLE 192

Les clauses restrictives des statuts telles que les clauses d'agrément et de préemption sont réputées non écrites en cas de vente judiciaires de valeurs mobilières en bourse.

Chapitre 2 : **Les ventes judiciaires de valeurs mobilières de sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne**

ARTICLE 193

Les ventes judiciaires de valeurs mobilières de sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent être réalisées au choix de l'huissier notaire, soit en bourse, et auquel cas elles seront réalisées aux conditions du chapitre précédent, soit, à sa diligence, en dehors de la Bourse. Dans ce cas, l'adjudication doit faire l'objet d'un enregistrement en bourse par un intermédiaire en bourse désigné par l'huissier notaire conformément aux dispositions du chapitre 1 du titre III du présent règlement général.

Sous-titre 2 : **LES EXECUTIONS EN BOURSE POUR DEFAUT DE LIBERATION**

Chapitre 1 : **Les exécutions en Bourse pour défaut de libération des titres de sociétés faisant appel public à l'épargne**

ARTICLE 194

Les exécutions en bourse pour défaut de libération visées à l'article 18 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 sont réalisées sous la responsabilité de la société émettrice et de l'intermédiaire en bourse chargé de la vente selon l'une des deux procédures suivantes décidée par la Bourse :

- la vente directe sur le marché.
- le vente aux enchères publiques.

ARTICLE 195

La société émettrice désigne un intermédiaire en Bourse qu'elle charge de la vente et lui fournit à cet effet :

1 - copie de la décision d'appel de libération du capital restant dû ou de la tranche du capital restant due ;

2 - copie de l'avis d'appel de libération publié par voie de presse ou du document justifiant l'utilisation d'un autre moyen d'information ;

3 - la justification que les formalités légales, réglementaires et statutaires prévues pour établir le défaut de libération ont été respectées ;

4 - copie de la lettre recommandée de mise en demeure et copie de son accusé de réception.

L'exécution en bourse pour défaut de libération est annoncée au bulletin de la Bourse par l'intermédiaire en bourse vendeur au moins trois séances de Bourse avant la séance d'exécution.

ARTICLE 196

La vente directe sur le marché s'applique chaque fois qu'il s'agit de titres admis à la cote de la Bourse et que la quantité de titres à céder n'excède pas les capacités normales du marché.

L'intermédiaire en bourse désigné procède à la vente des titres dans les conditions habituellement pratiquées sur le marché.

ARTICLE 197

La vente aux enchères publiques a lieu au jour et dans les conditions déterminées par la Bourse. Cette procédure est réservée aux titres qui ne sont pas admis à la cote de la Bourse ou aux titres pour lesquelles la procédure de vente directe n'a pas été retenue. Elle est annoncée par un avis de la Bourse qui précise également la quantité de titres à céder, la nature et la spécificité des titres, ainsi que le prix minimal demandé.

Les enchères sont faites par les intermédiaires en bourse.

L'adjudication est prononcée par la Bourse aussitôt que les enchères sont épuisées. Le prix de l'adjudication est publié par un avis.

Une décision générale de la Bourse fixe les conditions de réalisation des opérations de vente aux enchères publiques.

ARTICLE 198

La vente des titres pour défaut de libération peut être exécutée en une ou plusieurs séances, compte tenu des possibilités du marché.

Chapitre 2 : **Les exécutions en Bourse pour défaut de libération de titres de société ne faisant pas appel public à l'épargne**

ARTICLE 199

Les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent pour procéder à l'exécution en bourse pour défaut de libération de valeurs mobilières émises par elle, recourir au marché de la Bourse pour la réalisation de ladite opération. Dans ce cas, les dispositions du chapitre précédent sont applicables.

Lorsque la société concernée procède à l'exécution pour défaut de libération en dehors du marché de la Bourse, la vente doit faire l'objet d'un enregistrement en bourse par l'entremise d'un intermédiaire en bourse conformément aux dispositions du chapitre 1 du titre III du présent règlement général.

TITRE VI - **LE REGLEMENT DES CAPITAUX ET LA LIVRAISON DES TITRES NEGOCIES EN BOURSE**

Sous-titre 1 : **PRINCIPES GENERAUX**

ARTICLE 200

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux règlements de capitaux et livraisons de titres en suite des négociations effectuées en Bourse.

ARTICLE 201

Tout achat ou vente de titres fait l'objet d'un règlement de capitaux et d'une livraison de titres. Ce règlement et cette livraison sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent selon les dispositions du présent règlement général et les règles de pratiques professionnelles prises par le CMF à l'égard de la STICODEVAM, en ce qui concerne les titres pris en charge par cette dernière.

Pour les titres non pris en charge par la STICODEVAM, le règlement des capitaux et la livraison des titres s'effectuent sous l'égide de la Bourse agissant comme chambre de compensation et ce, conformément à une procédure fixée par décision de la Bourse.

ARTICLE 202

Le règlement des capitaux et la livraison des titres entre intermédiaires en Bourse intervient dans un délai maximal fixé à partir de la date de négociation. Ce délai peut dépendre de la nature de la valeur concernée. Il fait l'objet d'une décision de la Bourse publiée sur son bulletin.

ARTICLE 203

Dès qu'une négociation a été enregistrée par la Bourse, elle est considérée comme irrévocable sauf les cas d'annulation prévus par l'article 121 du présent règlement.

Les négociations réalisées sont validées, journée par journée dans les conditions et les délais prévus par la Bourse.

ARTICLE 204

Chaque intermédiaire agissant pour son propre compte ou celui de ses clients, recevra de la Bourse au titre de chaque journée notamment les documents suivants :

- l'état des négociations validées et ventilées par achats et ventes dont il a la charge du règlement-livraison, ordre par ordre ;
- le montant des commissions sur les transactions boursières dues ;
- le montant de la provision régulière qu'il doit avoir dans les livres du Fonds de garantie de marché.

ARTICLE 205

Dès le jour de l'exécution de son ordre, le client acheteur devient propriétaire des titres concernés et le client vendeur en perd la propriété.

L'enregistrement des mouvements de capitaux et des titres correspondants est simultané.

Toutefois, ces dispositions sont appliquées conformément aux procédures de règlement-livraison prévues au présent titre.

Sous-titre 2 : LES REGLEMENTS ET LIVRAISONS ENTRE INTERMEDIAIRES EN BOURSE

Chapitre 1 : Les titres pris en charge par la STICODEVAM

ARTICLE 206

La Bourse transmet à la STICODEVAM les instructions de règlement des capitaux et de livraison des titres qui résultent des négociations validées relatives à une journée.

ARTICLE 207

Les soldes des intermédiaires en bourse en titres, auprès de la STICODEVAM, et en capitaux, auprès de la banque compensatrice, doivent, au moins, couvrir, dans les délais réglementaires, les engagements nés des négociations, de manière à ce que la STICODEVAM puisse procéder au traitement des mouvements transmis par la Bourse.

Les mouvements des intermédiaires en bourse qui ne peuvent pas être dénoués sont automatiquement portés par la STICODEVAM en suspens .

Les positions de suspens enregistrées par la STICODEVAM sont communiquées au CMF et à la Bourse.

Chapitre 2 : Les titres non pris en charge par la STICODEVAM

ARTICLE 208

Les instructions de règlement des capitaux et de livraison des titres qui résultent des négociations validées et relatives à une journée, sont communiquées par la Bourse aux intermédiaires en bourse concernés en chambre de compensation, dans les conditions fixées dans la décision de la Bourse visée à l'article 201 du présent règlement général.

ARTICLE 209

Le jour prévu pour le dénouement des opérations, les règlements et les livraisons sont effectués à la convenance des intermédiaires en bourse, soit opération par opération, soit par compensation.

ARTICLE 210

Les positions des intermédiaires en bourse, qui, pour des motifs acceptés par la chambre de compensation, ne peuvent être dénouées dans les délais prévus, peuvent être portées en suspens auprès de la chambre de compensation pour une période n'excédant pas deux séances de bourse.

Lesdites positions sont communiquées au CMF.

Sous-titre 3 : LA RESOLUTION DES DEFAUTS DE REGLEMENT LIVRAISON ENTRE INTERMEDIAIRES EN BOURSE

Chapitre 1 : Les titres pris en charge par la STICODEVAM

ARTICLE 211

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 207 du présent règlement, et en cas de défaut titres ou espèces d'un intermédiaire en bourse, la STICODEVAM transmet immédiatement à la Bourse tous les détails concernant les mouvements n'ayant pas pu faire l'objet d'une livraison de titres ou du règlement des espèces à l'issue des délais fixés, et porte le mouvement de l'intermédiaire en bourse concerné en suspens. Elle en tient également le CMF informé.

La Bourse mettra immédiatement en demeure l'intermédiaire défaillant de régulariser sa situation.

Section 1- Résolution des défauts-titres

ARTICLE 212

Dès la notification du défaut-titres, l'intermédiaire défaillant est tenu de procéder immédiatement à des mesures de régularisation.

ARTICLE 213

Si, à l'issue d'un délai fixé par la Bourse, le défaut n'est toujours pas résolu, la Bourse assigne le vendeur défaillant. Elle l'informe que faute de livrer les titres dans un délai arrêté par la Bourse, une procédure de rachat sera mise en œuvre. Les modalités de cette procédure sont déterminées par la Bourse.

Si, à l'issue de la procédure de rachat, le défaut demeure, il se résout en un versement d'espèces au lieu d'une livraison de titres. Le montant de l'indemnisation pécuniaire versée à la contrepartie de l'intermédiaire en bourse défaillant est arrêté par la Bourse.

Après épuisement des procédures ci-dessus décrites et en cas de persistance du défaut, le reliquat est pris en charge par le Fonds de garantie de marché moyennant la procédure récursoire.

La Bourse informe le CMF des résultats de cette procédure.

Section 2 - Résolutions des défauts espèces

ARTICLE 214

Dès la notification du défaut espèces, l'intermédiaire en bourse défaillant est tenu de prendre directement des mesures en vue de régulariser sa situation avant la prochaine séance de bourse.

ARTICLE 215

Si, au-delà d'un délai fixé par la Bourse, un quelconque défaut espèces est toujours constaté, la Bourse ferme l'accès au système de cotation, à l'intermédiaire défaillant, met en œuvre la procédure d'intervention du Fonds de garantie de marché et transmet concomitamment son dossier au CMF.

Chapitre 2 : Les titres non pris en charge par la STICODEVAM

ARTICLE 216

Si à l'issue des délais prévus à l'article 210 ci-dessus, les positions des intermédiaires en bourse n'ont pu être dénouées, le secrétariat de la Chambre de Compensation dresse à l'égard de l'intermédiaire en bourse défaillant un constat de défaut de paiement ou de livraison.

A la lumière de ce constat de défaut, la Bourse mettra immédiatement en demeure l'intermédiaire défaillant de régulariser sa situation.

ARTICLE 217

Si à la suite de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le défaut en titres ou en espèces persiste, la Bourse applique les procédures prévues aux articles 213, 214 et 215 sauf en ce qui concerne la couverture par le Fonds de Garantie de Marché.

Une décision de la Bourse fixera les garanties à fournir par les intermédiaires en bourse pour les opérations non couvertes par le Fonds de Garantie de Marché.

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 218

Dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement général, le Président du CMF peut, en agissant dans le cadre de l'article 52 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, et chaque fois que les circonstances du passage du régime de la loi n° 89-48 du 8 mars 1989 à celui de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, l'exigent, soit décider la suspension d'une mesure prévue par le présent règlement général, soit reconduire une réglementation ou une pratique en vigueur à la date de la publication de ce règlement général, soit accorder une dérogation à titre transitoire.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 219

Sans préjudice des dispositions de l'article 218 ci-dessus, sont abrogées, toutes dispositions contraires à ce règlement général et particulièrement le règlement général de la Bourse du 8 janvier 1990 et la décision générale de la Bourse n° 1 du 29 octobre 1991.

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-348 du 14 février 1997.

Monsieur Amor Jilani, conseiller des services publics, chargé de mission, est nommé directeur général à l'unité de la coopération avec les agences spécialisées, de l'organisation des Nations Unies et les instances internationales au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Par décret n° 97-349 du 13 février 1997.

Mademoiselle Yousser Chaabane, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur à l'unité de la coopération avec l'Amérique, l'Asie et l'Afrique au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Par décret n° 97-350 du 13 février 1997.

Monsieur Mokhtar Seghaier, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service à l'unité de la coopération avec l'UMA, et les pays et organisations Arabes et Islamiques au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 97-351 du 13 février 1997.

Monsieur Abdelhamid Sakli, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des activités culturelles et sportives à la direction des activités culturelles, sociales et sportives au ministère de l'éducation.

Par décret n° 97-352 du 13 février 1997.

Monsieur Mohamed Ben Hassine, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation de la vie scolaire à la sous-direction des activités culturelles et sportives à la direction des activités culturelles, sociales et sportives au ministère de l'éducation.

Par décret n° 97-353 du 13 février 1997.

Monsieur Béchir Raddaoui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Gafsa.

Par décret n° 97-354 du 13 février 1997.

Monsieur Khmaïes Kouki, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'organisation administrative à la sous-direction de la vie scolaire à la direction de l'organisation administrative et de la vie scolaire des écoles préparatoires et des lycées à la direction générale des écoles préparatoires et des lycées au ministère de l'éducation.

Par décret n° 97-355 du 8 février 1997.

Monsieur Mohamed Salah Ridha Khechrif, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Tunis.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 97-356 du 14 février 1997.

Monsieur Fathi Thabet, ingénieur général, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du transport, à compter du 1er février 1997.

Par décret n° 97-357 du 14 février 1997.

La nomination de Monsieur Mohamed Ernez, administrateur général, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre du transport, est renouvelée à compter du 6 mars 1997.

Par décret n° 97-358 du 13 février 1997.

Monsieur Mongi Jeguirim, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale du transport du gouvernorat de Monastir au ministère du transport.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATION

Par décret n° 97-359 du 13 février 1997.

Monsieur Habib Jeridi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des ventes des biens immeubles non agricoles de l'Etat à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 février 1997, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des agents de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation d'agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière un examen professionnel pour la titularisation de vingt (20) agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de contrôleur de la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen susvisé se dérouleront à Tunis le 22 juillet 1997.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 14 juin 1997.

Tunis, le 13 février 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

*Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 février 1997, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation d'agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-306 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant statut particulier des agents de la conservation de la propriété foncière tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-903 du 15 mai 1995,

Vu l'arrêté du 20 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation d'agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la conservation de la propriété foncière un examen professionnel pour la titularisation de quatorze (14) agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade d'agent de constatation de la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen susvisé se dérouleront à Tunis le 14 juillet 1997.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 14 juin 1997.

Tunis, le 13 février 1997.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

*Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

NOMINATIONS

Par décret n° 97-360 du 13 février 1997.

Monsieur Mounir Baati, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation à la direction générale de la formation professionnelle relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 97-361 du 13 février 1997.

Monsieur Nouredine H'Mida, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division de l'emploi à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Sfax.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 97-362 du 8 février 1997.

Monsieur Brahim Moussa, administrateur, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la formation initiale à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 13 février 1997.

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, est désignée, en qualité de membre titulaire de la commission nationale d'encouragement à l'emploi des jeunes, Madame Turkia Tlemçani, représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en remplacement de Monsieur Khaled Ben Mbarek.

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 13 février 1997

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité de membres du conseil d'administration de l'agence tunisienne de l'emploi :

- Monsieur Abdelhamid Ghanmi : représentant le ministère des finances,
- Monsieur Fathi Bennour : représentant le ministère de l'industrie en remplacement de Monsieur Salah Fessi,
- Madame Samira Chaker : représentant le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,
- Monsieur Moncef Youzbachi : représentant le ministère de développement économique,
- Monsieur Nouredine Fathalli : représentant l'union générale tunisienne du travail,
- Monsieur Salah Brour : représentant l'union générale tunisienne du travail,
- Monsieur Lotfi Hamrouni : représentant l'union générale tunisienne du travail en remplacement de Monsieur Mohamed Ben Mabrouk,
- Monsieur Lassaâd Béji : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Madame Faïza Kéfi : représentant l'union nationale de la femme tunisienne.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-363 du 14 février 1997.

Monsieur Letaïef Fredj, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général du centre d'études techniques et de maintenance biomédicale et hospitalière.

Par décret n° 97-366 du 4 février 1997.

Le docteur Allagui Taïeb, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Jendouba.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 97-364 du 14 février 1997.

Le docteur Yaacoub Mahmoud, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de directeur du centre d'assistance médicale urgente, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er juillet 1997.

Par décret n° 97-365 du 14 février 1997.

Le docteur Skouri Habib, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Habib Thameur, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er juillet 1997.

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 février 1997, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et notamment les articles 87 et 133 (nouveau) dudit code,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Les directeurs régionaux de la santé publique indiqués ci-dessous sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la santé publique. Ils sont chargés en cette qualité d'engager et ordonnancer les dépenses imputables audit budget dans la limite des crédits qui leur sont délégués à cet effet :

- 1 - le directeur régional de la santé publique de Tunis
- 2 - le directeur régional de la santé publique de Ben arous
- 3 - le directeur régional de la santé publique de l'Ariana
- 4 - le directeur régional de la santé publique de Zaghouan
- 5 - le directeur régional de la santé publique du Kef
- 6 - le directeur régional de la santé publique de Siliana
- 7 - le directeur régional de la santé publique de Sfax
- 8 - le directeur régional de la santé publique de Médenine
- 9 - le directeur régional de la santé publique de Tataouine
- 10 - le directeur régional de la santé publique de Gafsa
- 11 - le directeur régional de la santé publique de Tozeur
- 12 - le directeur régional de la santé publique de Jendouba
- 13 - le directeur régional de la santé publique de Béja
- 14 - le directeur régional de la santé publique de Nabeul
- 15 - le directeur régional de la santé publique de Kébili
- 16 - le directeur régional de la santé publique de Gabès
- 17 - le directeur régional de la santé publique de Sousse
- 18 - le directeur régional de la santé publique de Kairouan
- 19 - le directeur régional de la santé publique de Monastir
- 20 - le directeur régional de la santé publique de Kasserine
- 21 - le directeur régional de la santé publique de Sidi Bouzid
- 22 - le directeur régional de la santé publique de Mahdia
- 23 - le directeur régional de la santé publique de Bizerte.

Art. 2. - Les directeurs régionaux de la santé publique désignés ci-dessus, sont accrédités auprès des receveurs des conseils régionaux de leur gouvernorat.

Tunis, le 4 février 1997.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-369 du 8 février 1997.

Monsieur Jemaïel Ben Brahim, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et de la formation à l'institut national des sciences appliquées et de technologie.

Par décret n° 97-370 du 13 février 1997.

Monsieur Sassi Ben Nasrallah, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école nationale d'ingénieurs à Monastir.

Par décret n° 97-371 du 13 février 1997.

Monsieur Radhi M'Hiri, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des études technologiques à Tunis.

Par décret n° 97-372 du 13 février 1997.

Monsieur Abderraouf M'Bazaa, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur des études vice-doyen à la faculté de médecine et de pharmacie de Tunis.

Par décret n° 97-373 du 13 février 1997.

Monsieur Boubaker Eleuch, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax pour une nouvelle période.

Par décret n° 97-367 du 13 février 1997.

Madame Nabihha Trabelsi, inspecteur de l'enseignement primaire, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

Par décret n° 97-368 du 13 février 1997.

Monsieur Mohamed Moncef Hadj Salem, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Nabeul.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 97-374 du 13 février 1997.

Madame Nadia Gouider épouse Trabelsi, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des études des équipements à la direction des ports aériens relevant de la direction générale des services aériens et maritimes au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 97-375 du 4 février 1997.

Monsieur Chahir Smadhi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionales de l'équipement et de l'habitat de Bizerte.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 97-376 du 14 février 1997.

Monsieur Amor Necib, ingénieur des travaux à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat est maintenu en activité pour une année à compter du 1er août 1997.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 février 1997.

Monsieur Amor Bouzeouada est nommé membre de la commission d'agrément des contrôleurs techniques, représentant le ministère de l'industrie en remplacement de Monsieur Boubaker Abdeljaoued, et ce pour une durée de trois ans.

Par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 13 février 1997.

Monsieur Mahmoud Ben Tekaya, conservateur de la propriété foncière, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation en remplacement de Monsieur Fakhreddine Messaï.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 97-377 du 14 février 1997.

Monsieur Mohamed Habib Bedhiafi, cadre du commissariat général au développement régional, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère du commerce.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 13 février 1997, portant cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession "Zinnia".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 72-23 du 27 avril 1972, portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 28 juillet 1971 par l'Etat Tunisien d'une part, les Sociétés Buttes Ressources Tunisia Ltd (BUTTES) et Italiana Resine Spa (SIR) d'autre part,

Vu la loi n° 73-63 du 19 novembre 1973 ratifiant le décret-loi n° 73-9 du 17 octobre 1973 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention sus-visée signé le 18 avril 1973 par l'Etat Tunisien d'une part et les Sociétés BUTTES et SIR MED d'autre part,

Vu la loi n° 85-13 du 18 mars 1985, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention susvisée signé le 26 avril 1984 entre l'Etat Tunisien d'une part, Elf-Aquitaine Tunisie, Canam, Murphy, Samedan et Petrex d'autre part,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 10 janvier 1972 portant institution du permis de recherche des substances minérales du second groupe dit permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au profit de BUTTES et SIR,

Vu l'arrêté du 13 septembre 1973, portant extension du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 16 novembre 1973, portant autorisation de mutation du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" en cotitularité par BUTTES et SIR MED au profit de Canadian Superior et Off-Shore Exploration,

Vu l'arrêté du 16 février 1976, portant 1er renouvellement du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet",

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession partielle des intérêts de BUTTES, SIR MED, Canadian Supérieur et Off-Shore Exploration dans le permis "Cap Bon Golfe de Hammamet", au profit des Compagnies Altana, Juniper, Kerr Mc Gee, Kewanee, Odéco, Peyto, Samedan north sea "Samedan", United Refining et Total,

Vu l'arrêté du 30 octobre 1979, portant cession totale, des intérêts détenus par Altana, Buttes, Juniper, Kerr Mc Gee, Peyto, Off-Shore Exploration et United Refining au profit de B.P Petroleum development (BP) ainsi que la cession partielle des intérêts détenus par, Canadian Superior au profit de Tunisia Gulf Exploration et deuxième renouvellement du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet", au profit de B.P Canadian Superior, Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, ODECO, Samedan, Total et SIR MED,

Vu l'arrêté du 24 janvier 1981, portant cession totale des intérêts détenus par ODECO dans le permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au profit de CANAM,

Vu l'arrêté du 25 mai 1981, portant troisième renouvellement du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au profit de B.P, Canadian Superior, Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, Samedan, SIR MED, Total et canam,

Vu l'arrêté du 4 juin 1985, portant quatrième renouvellement du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au profit des sociétés Elf Aquitaine Tunisie, Murphy, Samedan, Canam et Petrex (anciennement dénommée SIR MED),

Vu l'arrêté du 13 juillet 1985, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession "COSMOS",

Vu l'arrêté du 8 septembre 1986, portant cession partielle des intérêts détenus par Elf Aquitaine Tunisie au profit de Shell-Tunirex et cinquième renouvellement du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au profit des sociétés Elf Aquitaine Tunisie, petrex, Samedan et Shell-Tunirex,

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987, portant admission du permis "Cap Bon Golfe de Hammamet" au bénéfice des dispositions du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,

Vu la lettre du 25 janvier 1990 par laquelle la société Samedan North sea a notifié la cession de ses intérêts à sa filiale Samedan of Tunisia Inc,

Vu la lettre du 29 juillet 1992 par laquelle la société Elf Aquitaine Tunisie a notifié le changement de sa dénomination en Elf Hydrocarbures Tunisie,

Vu la demande déposée le 18 septembre 1996 à la direction générale des mines, demande par laquelle la société Samedan of Tunisia Inc a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans la concession "Zinnia" au profit de la société Corexland B.V,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 septembre 1996,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par la société Samedan of Tunisia Inc dans la concession "Zinnia" au profit de la société Corexland B.V.

A la suite de cette cession, les taux de participation des cotitulaires seront comme suit :

- Agip (Africa) Ltd : 58,33%
- Corexland B.V : 28,33%
- Elf Hydrocarbures tunisie : 13,34%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 4 février 1997, portant cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession "Birsà".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 73-73 du 8 décembre 1973, portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 4 juin 1973 par l'Etat Tunisien d'une part, et la société Shell Tunirex d'autre part,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 13 septembre 1973, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Hammamet Grands Fonds" au profit de "Shell Tunirex",

Vu l'arrêté du 24 juillet 1975, portant cession partielle des intérêts de "Shell Tunirex" dans le permis "Hammamet Grands Fonds" au profit d'Agip S.P.A,

Vu l'arrêté du 5 avril 1979, portant premier renouvellement du permis "Hammamet Grands Fonds" au profit de Shell Tunirex et Agip Africa Ltd,

Vu l'arrêté du 30 septembre 1980, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession "Birsà",

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987, portant admission du permis "Hammamet Grands Fonds" aux dispositions du décret-loi sus-visé,

Vu l'arrêté du 15 décembre 1990, portant cession totale des intérêts de la société Shell Tunirex dans la concession "Birsà" au profit de la société Samedan Of Tunisia Inc. (Samedan),

Vu l'arrêté du 27 juillet 1992, portant cession totale des intérêts détenus par Agip (Africa) Ltd dans la concession "Birsà" au profit de Samedan of Tunisia inc,

Vu l'arrêté du 20 mai 1993, portant cession partielle des intérêts détenus par la société Samedan of Tunisia Inc dans la concession "Birsà" au profit de la société Oil Shipping Oy,

Vu la lettre du 11 août 1975, par laquelle Agip S.P.A a notifié la cession totale de ses intérêts au profit d'Agip Tunisie Ltd,

Vu la lettre du 6 septembre 1977, par laquelle Agip Tunisie Ltd a notifié sa nouvelle dénomination "Agip Africa Ltd",

Vu la lettre du ministre de l'économie nationale du 30 novembre 1979 portant notification à Shell Tunirex et à Agip de la levée d'option de participation à la concession Birsà réservée à l'Etat au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP),

Vu la lettre du 7 mai 1993 par laquelle la société Oil Shipping Oy a notifié le changement de sa dénomination en Neste (E&P) Tunisia Oy "Neste",

Vu la demande déposée le 18 septembre 1996 à la direction générale des mines, demande par laquelle la société Samedan of Tunisia Inc a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans la concession "Birsà" au profit de la société Corexland B.V "Corexland",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 septembre 1996,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par la société Samedan of Tunisia Inc dans la concession "Birsas" au profit de la société Corexland B.V.

A la suite de cette cession, les pourcentages de participation des cotitulaires dans cette concession seront comme suit :

Corexland B.V : 40%

Neste : 40%

ETAP : 20%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 4 février 1997, portant cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession "Oudna".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 73-73 du 8 décembre 1973, portant approbation de la convention, du cahier de charges et leurs annexes signés à Tunis le 4 juin 1973 par l'Etat Tunisien d'une part, et la société Shell Tunirex d'autre part,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-visé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 13 septembre 1973, portant institution du permis "Hammamet Grands Fonds" au profit de "Shell Tunirex",

Vu l'arrêté du 24 juillet 1975, portant cession partielle des intérêts de "Shell Tunirex" dans le permis "Hammamet Grands Fonds" au profit d'Agip Spa (Agip),

Vu l'arrêté du 5 avril 1979, portant premier renouvellement du permis "Hammamet Grands Fonds" au profit de Shell Tunirex et d'Agip Africa Ltd,

Vu l'arrêté du 16 mai 1981, portant extension du permis "Hammamet Grands fonds" au profit de Shell Tunirex et Agip (Africa) Ltd,

Vu l'arrêté du 28 octobre 1982, portant deuxième renouvellement du permis "Hammamet Grands Fonds" au profit de Shell Tunirex et Agip (Africa) Ltd,

Vu l'arrêté du 13 mars 1985, portant troisième renouvellement du permis "Hammamet Grands Fonds" au profit de Shell Tunirex et Agip (Africa) Ltd,

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987, portant admission du permis "Hammamet Grands Fonds" aux dispositions du décret-loi sus-visé,

Vu l'arrêté du 18 janvier 1988, portant extension de la période du 3ème renouvellement du permis "Hammamet Grands Fonds",

Vu l'arrêté du 26 juillet 1988, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession "Oudna" au profit des sociétés Shell Tunirex et Agip (Africa) Ltd,

Vu l'arrêté du 15 décembre 1980, portant cession totale des intérêts détenus par Shell Tunisien dans la concession Oudna au profit de la société Samedan Of Tunisia Inc. (Samedan),

Vu l'arrêté du 27 juillet 1992, portant cession totale des intérêts détenus par Agip (Africa) Ltd dans la concession "Oudna" au profit de Samedan of Tunisia Inc,

Vu l'arrêté du 12 juillet 1993, portant cession partielle des intérêts détenus par la société Samedan of Tunisia Inc dans la concession "Oudna" au profit de la société Oil Shipping Oy,

Vu la lettre du 11 août 1975, par laquelle Agip Spa a notifié la cession totale de ses intérêts au profit d'Agip Tunisie Ltd,

Vu la lettre du 6 septembre 1977, par laquelle Agip Tunisie Ltd a notifié sa nouvelle dénomination "Agip Africa Ltd",

Vu la lettre du 7 mai 1993 par laquelle la société Oil Shipping Oy a notifié le changement de sa dénomination en Neste (E&P) Tunisia Oy "Neste",

Vu la demande déposée le 18 septembre 1996 à la direction générale des mines, demandée par laquelle la société Samedan of Tunisia Inc a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans la concession "Oudna" au profit de la société Corexland B.V,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 23 septembre 1996,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par la société Samedan of Tunisia Inc dans la concession "Oudna" au profit de la société Corexland B.V.

A la suite de cette cession, les pourcentages de participation des cotitulaires de cette concession seront comme suit :

Corexland B.V : 50%

Neste (E&P) tunisia Oy : 50%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 4 février 1997, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Sud Nefta".

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-visé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 94-4 du 17 janvier 1994, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 20 juillet 1993 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et les sociétés Tracer Pétroleum Corporation et Euromin Canada Ltd d'autre part,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 20 octobre 1993, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Sud Nefta",

Vu l'arrêté du 28 juillet 1995, portant cession totale des intérêts de Tracer Pétroleum Corporation dans le permis "Sud Nefta" au profit d'international Euromin Corporation,

Vu l'arrêté du 19 octobre 1995, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Sud Nefta",

Vu la lettre déposée à la direction générale des mines le 19 octobre 1994 par laquelle Euromin Canada Ltd a notifié le changement de sa dénomination en International Euromin Corporation (I.E.C),

Vu la lettre déposée à la direction générale des mines le 17 octobre 1995 par laquelle international Euromin Corporation "I.E.C" a notifié le changement de sa dénomination en Eurogas Corporation,

Vu la demande déposée le 24 mai 1996, à la direction générale des mines, demande par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société Eurogas Corporation, ont sollicité une extension de huit (8) mois de la durée de validité de la période initiale du permis "Sud Nefta",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 11 juin 1996,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de huit (8) mois de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Sud Nefta".

Suite à cette extension, la durée de validité de la période initiale du permis arrivera à échéance le 27 décembre 1997.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 94-4 du 17 janvier 1994, ainsi que par le décret susvisé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 sus-visées.

Tunis, le 4 février 1997.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie du 13 février 1997.

Monsieur Youssef Bahri est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de distribution des pétroles en remplacement de Monsieur Mohamed Sahbi M'rabet, et ce, en raison de sa compétence dans le domaine énergétique.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATIONS

Par décret n° 97-378 du 14 février 1997.

Monsieur Romdhane Gueddiche est nommé président directeur général de l'agence foncière touristique à partir du 31 janvier 1997.

Par décret n° 97-379 du 14 février 1997.

Monsieur Fakhreddine Mesaï est nommé directeur général de l'office national du tourisme tunisien à partir du 31 janvier 1997.

MINISTERE DE LA CULTURE

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE CULTURELLE

Par décret n° 97-380 du 14 février 1997.

La médaille culturelle est décernée aux personnes dont les noms suivent :

Grand Cordon :

- Mohamed Triki

Première classe :

- Mohamed Chedly Ennaïfer

Deuxième classe :

- Abdelhafidh Hergem

- Ridha Najjar

Troisième classe :

- Samir Bel Hadj Yahia

- Abderrazak Gregueb Chatti

- Hédi Mechri

- Hammadi El Mezzi

- Fethi Chelbi

- Mustapha Khannoussi

- Chedly Ben Abdallah

- Zouheir El Guenbri

- Ahmed Ameer

- Adel Chebchoub

- Béchir El Feni

- Mohamed Smida

- Moncef Ben Amor

- Abou Saoud Hmidi

- Jean Fantaine

Quatrième classe :

- Hassouna Guassouma

- Ali Lejnef

- Abdelwaheb Dakhli

- Cherifa Smaoui

- Salah Eddine Ben Henda

- Mongi Zidi

- Ahmed Rafik Ammar

- Lakhdar Arari

- Abderrazak Ben Cheikh

- Neïla Berrajeh

- Hached Aliou

- Lassaad Saïd
- Ahmed Echoubani
- Mohamed Tebourski
- Sallouha Anoubli
- Mohamed Hédi Jouini
- Abderrahim El Yengui
- Hassouna Faouzi
- Béchir Talmoudi
- Tahar Melliji
- Taïeb Fekih Ahmed
- Amor Saïdene
- Amine Sassi
- Ahmed Fekih
- Belgacem Lakhdar
- Mohamed Medyouni
- Tahar Chikhaoui
- Neziha Maghrebi
- Hédi Ghariani
- Jaouida Akrouit
- Amor Ben Yahia
- Mohamed Mezzi
- Youssef Ben Hadj Frej
- Mohamed Abdellatif
- Mahmoud Ounaïs
- Habib Jegham
- Abdejabar Bhouiri
- Abdelhamid Yahiaoui
- Hédi Chelbi
- Abdelmajid Bettaïeb
- Kamel Echatti Grebueb
- Boubaker Gueriani
- Slaheddine Toukabri
- Loutfi Mtimet
- Fredj Khelifi
- Chérif Arfaoui
- Hmida Essoussi
- Amel Zaïbi
- Hamadi Dhaouadi
- Faouzi Snoussi
- Noureddine Achour
- Hédi Snoussi
- Rachid Mabrouk
- Chérif Bousnina.

NOMINATIONS

Par décret n° 97-381 du 8 février 1997.

Monsieur Fethi Zghonda, professeur d'enseignement artistique, est chargé des fonctions de directeur de la musique et de la danse au ministère de la culture.

Par décret n° 97-382 du 13 février 1997.

Monsieur Hassouna El Fouzi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Sfax.

Par décret n° 97-383 du 13 février 1997.

Monsieur Abderrahmen Baazaoui, bibliothécaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Kairouan.

Par décret n° 97-384 du 8 février 1997.

Monsieur Moncef Bel Hadj Salah, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'organisation à la direction de l'organisation et des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère de la culture.

Arrêté du ministre de la culture du 13 février 1997, portant modification de la date des épreuves écrites des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier des agents du ministère des affaires culturelles,

Vu l'arrêté du 5 décembre 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints,

Vu l'arrêté du 30 novembre 1996, portant ouverture de deux concours sur épreuves externe et interne pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints,

Arrête :

Article unique. - Les épreuves écrites des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints, ouverts par l'arrêté susvisé du 30 novembre 1996 se dérouleront à Tunis le 25 mars 1997 et jours suivants au lieu du 30 janvier 1997 et jours suivants.

Tunis, le 13 février 1997.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui